01. රාජ්‍ය සේවයේ විනය

සමාජයක ජීවත්වන පුද්ගලයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු සම්ප්‍රදායන්, චාරිත්‍ර, නීති රීති සමුදායක් ඇත. පොදුවේ ගත් විට සමාජය වෙනුවෙන් පුද්ගලයා හැසිරිය යුතු ආකාරය මෙන්ම ආයතනවලදී පුද්ගලයා හැසිරිය යුතු ආකාරය ද තීරණය වී ඇත. එයට නතුවන සෑම අයෙකුම ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව ක්‍රියාකළයුතු හා ක්‍රියා නොකළ යුතු ආකාරය මේ අනුව දැන හෝ නොදැන ගිවිසුම් ගෙන ඇත. ඒ අනුව එම පිළිගැනීම පරිදි පුද්ගලයන් කටයුතු කළ යුතුය.

පුද්ගලයෙකු තමා විසින් කරගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාරයක වුවද කිසියම් හැසිරීම් පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එය එම ව්‍යාපාරිකයා ද නොදැනීම කරනු ලබන්නකි. එවැන්නක් කිසිදු තැනක ලිඛිතව නැත. එහෙත් රජයේ හෝ වෙනත් සංස්ථාපිත ආයතනවල සේවක පිරිස් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ලිඛිතව සඳහන් කර නියෝග බවට පත් කර ඇත. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහය ද වෙනත් ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හෝ ආයතන වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අතුරු ව්‍යවස්ථා හෝ කාරක නියෝග හා විනය පරිපාටික නියෝග ද දක්නට ඇත. එසේ නොමැති රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන, ආයතන සංග්‍රහය තම විනය පරිපාටිය සඳහා පිළිගෙන ඇත.

මෙසේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල නිලධාරීන්ගේ හා සේවකයන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති එම නියෝගවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ඒ ඒ නිලධාරීන්/ සේවකයින් බැඳී සිටී. එම නියෝග කඩ කිරීම විනය කඩකිරීමක් වශයෙන් සලකනු ලබයි.

එසේනම් විනය වශයෙන් මෙහිදී අදහස් වන්නේ ආයතනයක පනවා ඇති නීති හා රෙගුලාසි වලට අනුකූලවත් ආයතනයට හෝ පුද්ගලයන්ට අවැඩක් නොවන පරිදිත් කටයුතු කිරීමයි.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු කිසියම් ආයතනයක තනතුරක් බාරගත් පසුව ඔහු විසින් කරන කටයුතු සියල්ල එම ආයතනයට බලපෑමක් ඇති කරයි. යහපත් දෙයක් කළ විට එය ආයතනයේ හොඳ නමටත් අයහපත් දෙයක් කළ විට එය ආයතනයේ අපකීර්තියටත් හේතු වේ. මෙයට හේතුව පුද්ගලයකු කිසියම් ආයතනයක රැකියාව කරන විට ඔහු හැඳින්වීමට එම ආයතනයේ නම ද ඈඳාගෙන තිබීමයි. අසවල් නිලධාරියා, අසවල් සමාගමේ අසවල් නිලධාරියා ආදී වශයෙන් ඔහු හඳුන්වනු ලබයි. මේ නිසා ආයතනයකට එහි සේවකයකුගේ හැසිරීම සෘජු බලපෑමක් කරයි. යම් කිසි සේවයක් ලබා ගැනීමට ආයතනයකට පැමිණෙන සේවාලාභියකු වෙත එම කාර්ය නිවරදිවත්, කාර්යක්ෂමවත් ඉටු කර දෙන්නේ නම් එම නිලධාරියා පිළිබඳව මෙන්ම ආයතනය පිළිබඳව ද ඉමහත් ප්‍රසාදයක් සේවාලාභියා තුළ ඇතිවේ. එසේම නිවැරදි නොවන අවුල් සහගත ලෙස හා අකාර්යක්ෂම ලෙස යම් කටයුත්තක් කර දුන් විට එම නිලධාරියා හා ආයතනය සම්බන්ධයෙන් සේවා ලාභියා තුළ ඇතිවන්නේ අප්‍රසාදයකි.

සේවා ස්ථානයේ දී මෙන්ම ඉන් බැහැරව ද නිලධාරියෙකුගේ හැසිරීම යහපත් විය යුතුය. කිසියම් නිලධාරියෙකු සේවා කාලයෙන් බැහැරව සුරාපානය කොට දැඩි ලෙස මත්වී අශෝබන ආකාරයට ප්‍රසිද්ධියේ හැසිරීම නිසා පිළිකුලට ලක්වන්නේ එම පුද්ගලයාට වඩා ඔහු දරන තනතුරය. ඔහු සේවය කරන ආයතනයයි. එය දකින අය ඔහු හඳුන්වන්නේ අසවල් ආයතනයේ අසවල් තනතුර දරන්නා වශයෙන් මිස ඔහුගේ පුද්ගලික නාමයෙන් නොවේ. මේ නිසා තනතුරක් දරන්නකු තම පුද්ගලික නාමය මෙන්ම සේවා තනතුරු නාමයද ආයතනයේ හොඳ නමද රැකගත යුතුය.

මේ අනුව තමන්ට හිමි රාජකාරිය නිවැරදිවත් අනලස්වත් කාර්යක්ෂමවත් යහපත් හැසිරීමෙන් යුතුවත් ඉටුකිරීමේ ක්‍රියාදාමය රාජකාරී විනය වශයෙන් අදහස් වේ.

02. රාජ්‍ය නිලධාරියා යනු කවරෙක්ද ?

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XXX වැනි පරිච්ඡේදයේ 1වන වගන්තිය පරිදි රජයේ නිලධාරීන්ගේ කාලයත් දැනුමත් සහජ දක්ෂතාවයත් නිපුණතාවයනුත් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අයිතිය ඇත්තේ රජයටය. මේ අනුව පුද්ගලයකු රජයේ සේවය සඳහා තම කාලයත් දැනුමත් සහජ දක්ෂතාවයනුත් නිපුණතාවයත් රජය වෙනුවෙන් කැප කරන්නේ නම් හෙතෙම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වන්නේය. එබැවින් කිසියම් පුද්ගලයකු රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමක් ලැබූ අවස්ථාවේ සිට රාජ්‍ය සේවයෙන් ඉවත් වන තුරු තම ජීවිතයේ සෑම තත්පරයක්ම රජය සතු කරන්නේය. මේ නිසා රජයේ සේවකයකුට තම පුද්ගලික කටයුතු කිරීමට අවශ්‍යවූ විට ඒ සඳහා රාජකාරියෙන් බැහැර වීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ ආයතන ප්‍රධානියාගේ අවසරය ලබා ගත යුතුය. මෙය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන පරිදි නිවාඩු ලබාදීම වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි.

රාජ්‍ය සේවකයා යනු කවරෙක්ද යන්න විමසා බැලීමේදී ඒ සඳහා වන මූලික නීතිය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IX වන පරිච්ඡේදයේ දැක්වෙන රාජ්‍ය සේවයද විධායකයකි. මේ නිසා රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරක් ලැබීම ගෞරවනීය තත්ත්වයකි. මෙම ගෞරවනීය තත්ත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම රාජ්‍ය සේවයට පත්වන සියලු දෙනාගේම වගකීමක් මෙන්ම යුතුකමක් ද වන්නේය. එසේ නොවන විට ඔහු හෝ ඇය සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට පවා විධිවිධාන සැලසී ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූලව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී

ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයාද කැබිනට් මණ්ඩලය ද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලය ලැබූ අය විසින්ද රාජ්‍ය සේවය සඳහා නිලධාරීන් පත් කළ හැකි අතර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට යටත් වන්නේය.

ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පරිදි රජයේ නිලධාරියා යන්න පිළිබඳ අවස්ථා දෙකකදී සඳහන් වේ. ඒ අනුව ආයතන සංග්‍රහයේ I වන පරිච්ඡේදය පරිදි රාජ්‍ය නිලධාරියකු වන්නේ අධිකරණ නිලධාරියකු හැර යන්න සඳහන් වුවද විනය කටයුතු වලදී අධිකරණ නිලධාරියකු ඉහත ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇති බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 1:1:11 උප වගන්තිය අනුව සඳහන් වේ. විනය කාර්ය පටිපාටිය තුළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් එසේ සඳහන් වුවද නීතියේ වෙනත් අවස්ථාවල රජයේ නිලධාරීන් වශයෙන් වෙනත් අදහසක් දක්වෙන අවස්ථාද ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන දණ්ඩනීති සංග්‍රහය (13 අධිකාරිය) නිදසුන් ලෙස දැක්විය හැකිය.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 19 වන වගන්තිය අනුව රජයේ සේවකයා ශ්‍රී යන්න පැහැදිලි කිරීමේදී නිලයක් දැරීමට තම අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය දෝෂයක් තිබුණද රාජ්‍ය සේවයේ පදවියක් ඇත්ත වශයෙන් දරා සිටින සෑම අයෙකුම අදහස් වන ලෙස වටහා ගත යුතු බව සඳහන් කර ඇත.

මේ අනුව අවස්ථාවෝචිත පරිදි රජයේ නිලධාරියා යන්න ඒ ඒ නීති හා රීතිවලට අනුව තීරණය වෙයි. කෙසේ වුවද මෙම ග්‍රන්ථයේදී සලකා බලන්නේ ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පරිදි අදහස් වන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙනි. පත්වීම් බලධාරියෙකු විසින් නිසි පරිදි රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීමක් පිරි නැමූ හා එම පත්වීම් කොන්දේසි මත පත්වීම භාරගෙන තමන්ට නියමිත තනතුරේ රාජකාරිවල නිරතවන්නකු රාජ්‍ය නිලධාරියකු වේ.

03. රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම

රාජ්‍ය සේවයට පුද්ගලයකු බඳවා ගැනීම පිළිබඳ විධිවිධාන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති මාලාවේ ඇතුළත් වේ. මෙයට අමතරව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ ද ඉහත රීතිවලට අතිරේඛව බලපානු ඇත.

ආයතන සංග්‍රහය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදය රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම පිළිබඳ කරුණුවලින් සමන්විතය. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනු ලබන පත්කිරීම්වලට අතිරේඛව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින්ද, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින්ද රජයේ නිලධාරීන් වශයෙන් පත්වීම් පිරිනමනු ලබයි. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂම සතු බලතල වෙනත් නිලධාරීන්ට පැවරිය හැකි අතර ඒ අනුව පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව එම නිලධාරීන් / බලධාරීන් විසින්ද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලයට යටත්ව පත්වීම් පිරිනැමීම කරනු ලබයි.

විධිමත් ලෙස පත්වීමක් ලබා දිය හැක්කේ අදාළ තනතුරට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට අනුකූලවය. එසේම සේවක මණ්ඩලවල පුරප්පාඩු සඳහාය. නැතහොත් අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්‍යාව නොඉක්මවන ලෙසය.

එක් එක් තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නා පරිපාටිය අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කර අනුමත කරවා ගත යුතු අතර එම පරිපාටිය පරිදි බඳවා ගැනීම් කළ යුතුය.

බඳවා ගැනීමට බලය ඇති නිලධාරියා හෝ ආයතනය බඳවා ගැනීමේ නිලධාරියා වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන අතර ඔහුට එම නිලධාරියා සම්බන්ධව පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව බලධාරීත්වය පැවරෙයි. එනම්,

- පත් කිරීම
- සේවය ස්ථීර කිරීම
- උසස් කිරීම
- ස්ථාන මාරු කිරීම
- විනය පාලනය
- සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම
- සේවයෙන් පහ කිරීම

යනාදියයි. මෙසේ බලතල පැවරීම පිළිබඳව ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 4වන වගන්තියෙන් කරුණු සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අමාත්‍යාංශ අතිරේඛ ලේකම්වරු, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, අමාත්‍යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරුන් පත්කිරීමේ බලය හිමි වී ඇත.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් තණතුරු හා විගණකාධිපති මැතිවරණ කොමසාරිස් වැනි අමාත්‍යාංශයකට අයත් නොවන තනතුරු සඳහා පත් කිරීම ජනාධිපති වරයා විසින් සිදුකරනු ලබන්නේය.

අනෙකුත් පත් කිරීම් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති අතර එකී බලය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත හා අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව වැනි කමිටු වෙත පවරා ඇත.

මෙයට අමතරව ඒකාබද්ධ සේවාවකට අයත් නොවන්නා වූ විගණකාධිපති හා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවල මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් පත් කිරීමේ බලය පැවරී ඇත්තේ ජනාධිපති ලේකම් වරයාටය.

අමාත්‍යාංශයක් යටතට නොගැනෙන සහ ඒකාබද්ධ සේවයකට අයත් නොවන මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්

පත් කිරීමේ බලය පැවරී ඇත්තේ ජනාධිපති ලේකම් වරයාටය.

අමාත්‍යාංශයක් යටතට නොගැනෙන සහ ඒකාබද්ධ සේවයකට අයත් නොවන මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සම්බන්ධව පත්කිරීම් බලධාරියා වන්නේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානයාය. විගණකාධිපති හා මැතිවරණ කොමසාරිස් මෙයට නිදසුන්ය.

ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත්වන මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් පත්කිරීමේ බලධාරියා වන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය ලේකම්වරයාය. අනෙකුත් පත්වීම් බලධාරියා වන්නේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් හෝ එමගින් බලය පවරා ඇති දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ය. ඒ අනුව ඒකාබද්ධ සේවා අයත් නිලධාරීන් සම්බන්ධව බලය ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ වෙත පැවරී ඇත.

පත්වීම් පිරිනැමීමේදී ආයතන සංග්‍රහයේ II වන පරිච්ඡේදයේ 3වන වගන්තිය ප්‍රකාරව පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු අතර එම පරිච්ඡේදයේ 5වන වගන්තිය ප්‍රකාරව බඳවා ගැනීමේ කටයුතු කිරීමට පත්වීම් බලධාරියා වග බලාගත යුතුය. එම පරිච්ඡේදයේ 8වන වගන්තියට අනුව සෑම නිලධාරියෙකු වෙතම විධිමත් පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කළ යුතුය. එකී පත්වීම් ලිපිය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ පරිපාටික නීතිමාලාවේ පළමුවන හෝ දෙවන පරිශිෂ්ඨයේ පරිදි හෝ ආයතන සංග්‍රහයේ Iවන ඛාණ්ඩයේ 4වන පරිශිෂ්ඨය පරිදි නිකුත් කළ යුතුය.

පත් කිරීමට අදාළ කොන්දේසි

පත්කිරීමක් හෝ උසස් කිරීමක් සඳහා සම්පූර්ණ විය යුතු කොන්දේසි ආයතන සංග්‍රහයේ 2වන පරිච්ඡේදයේ 6 වන වගන්තියේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව පහත සඳහන් කොන්දේසි සම්පූර්ණ විය යුතු බව සඳහන් වේ.

01. අදාළ තනතුරු මහා භාණ්ඩාගාරයේ අයවැය අධ්‍යක්ෂ අනුමත කර තිබිය යුතුය.

02. එම තනතුරට අදාළ වැටුප් ගෙවීමට මුදල් ප්‍රතිපාදනය වී තිබිය යුතුය.

03. අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව අනුව පුරප්පාඩුවක් තිබිය යුතුය.

04. තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැවතිය යුතුය.

05. පත්කිරීම හෝ උසස් කිරීම අනුමත පරිපාටියට අනුකූල විය යුතුය.

06. පත්කිරීමට හෝ උසස් කිරීමට අදාළ බලධාරියාට නිසි පරිදි බලය පැවරී තිබිය යුතුය.

මෙයට අමතරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික නීති සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති පරිදි බලය අභිනියෝජිත බලධරයන් විසින් පත්වීම් කිරීමේ දී බඳවා ගන්නා තනතුරට අදාළ සේවා ව්‍යවස්ථාවට හෝ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට හෝ අනුකූලව බඳවා ගැනීමේ බලධාරියා විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත්කොට එමගින් ලිඛිත විභාගයේදී හෝ වෘත්තීය පරීක්ෂණයේ දී ලබාගත් ඉහළ ලකුණු පදනම් කොට අපේක්ෂකයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම පිණිස ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු අනුව අනුපිළිවෙල ලේඛනයක් සකස් කොට පත්වීම් බලධාරියා වෙත ලබාදිය යුතුය. එය පදනම් කරගෙන පත්වීම් පිරිනමනු ඇත.

04. පත්කිරීම් සඳහා කටයුතු කළ යුතු පරිපාටිය

ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 10 වන වගන්තිය පරිදි පත්වීම් බලධාරියා කටයුතු කළ යුතු අතර මේ පිළිබඳ එම නිලධාරීන්ට මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතු බව ආයතන සංග්‍රහයේ දක්වා ඇත.

ඒ අනුව,

පත්වීමක් මුලින්ම ලබන නිලධාරියෙකු රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු වෙත පොදු 169 ආකෘතිය පුරවා භාර දී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතුය. වෛද්‍ය නිලධාරී විසින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය පවත්වා නිලධාරියාගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සෞඛ්‍ය 269 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කොට ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා මගින් අදාළ දෙපාර්තමේන්තු හෝ ආයතන ප්‍රධානියා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මෙම වාර්තාව ලැබෙන තෙක් නවක නිලධාරියෙකුට වැටුප් ගෙවනු නොලබන අතර එය නව නිලධාරියාගේ ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රමාද වන්නේ නම් වැටුප ගෙවීමට බාධාවක් නැත.

සෞඛ්‍ය 269 වාර්තාව මගින් නිලධාරියා සුදුසු කායික යෝග්‍යතාවයක නොමැති බව සනාථ වුවහොත් ඔහුට පිරිනමන ලද පත්වීම් අවලංගු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IX වන පරිච්ඡේදය යටතේ එහි 61වන වගන්තිය අනුව යම් ධූරයකට පත්වන තැනැත්තෙකු එම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හතරවන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිඥාවක් හෝ දිව්‍යරුම්දීමක් අත්සන් තබා බාර දිය යුතුය.

එම ප්‍රතිඥාව හෝ දිව්‍රුම නොදෙන්නේ නම් සේවයෙන් පහවූවා සේ සලකන බව පත්වීම් ලිපියේ සඳහන් කළ යුතුය.

එසේම රජයේ සේවයට බැඳෙන සියලුම නිලධාරීන් පොදු 160 ආකෘතියේ පරිදි රජය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය.

නවක නිලධාරියෙකු පත් කළ විට හෙතෙම කිසියම් නිශ්චිත පරිවාස කාලයකට යටත් කළ යුතුය.

ආයතන සංග්‍රහයේ විවිධාකාරවලට අමතරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පරිපාටික නීති මගින්ද මේ පිළිබඳ තව දුරටත් කරුණු සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව ඉහත කරුණු වලට අමතරව පහත කරුණු ද අනුගමනය කළ යුතු වන්නේය.

01. පත්වීම් ලිපියේ සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව එම පත්වීම් භාරගන්නේ ද නැද්ද යන්න පත්කිරීම් බලධරයා වෙත දැක්විය යුතුය.

02. අදාළ පත්වීම් ලිපිය පරිදි තමා සේවයට වාර්තා කළ බව සනාථ කෙරෙන ලිපියක් ආයතන ප්‍රධානයා හෝ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයා වෙත ලබාදිය යුතුය.

03. රාජකාරියට වාර්තා කරන අවස්ථාවේ පහත සඳහන් ලියකියවිලිවල මුල් පිටපත් සමඟ සහතික කළ පිටපත් ආයතන ප්‍රධානයාට ලබා දිය යුතුය.

- ජාතික හැඳුනුම්පත
- උප්පැන්න සහතිකය
- තනතුරට අදාළ අධ්‍යාපන සහතික
- වෘත්තීය නිපුනතා සහතික

මෙම ලේඛනවල මුල් පිටපත් හා සසඳ බලා මුල් පිටපත් පත්වීම් ලාභියා වෙත ආපසු දෙනු ලබයි.

- විවාහක නම් විවාහ සහතිකය
- කාලතුයාගේ උප්පැන්න සහතිකය
- දරුවන් සිටී නම් ඔවුන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය
- වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය
- ස්ථිර හා තාවකාලික පදිංචි ස්ථානවල ලිපිනයත් දුරකථන අංක හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

05. පරිවාස කාලය

පුද්ගලයෙකු රාජ්‍ය සේවයට පත්කරනු ලබන්නේ අවම වශයෙන් වර්ෂ තුනක පරිවාස කාලයකට යටත්වය. මෙම කාලය තුළ නිලධාරියා තම රාජකාරි පිළිබඳ මනා නිපුණත්වයක් ලබා ගත යුතු අතර රාජ්‍ය නිළධාරීවරයෙකුට උචිත හැසිරීම ප්‍රගුණ කළ යුතුය. මේ නිසා එම වර්ෂ තුනක කාලය තුළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් පසු කළ යුතු අතර එය අසමත් වූ අයට සේවයේ ස්ථිරත්වය හිමි නොවේ. එසේම තුන්වන වැටුප් වර්ධකය පවා අත්හිටවනු ලබන අතර තව දුරටත් කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරනු ඇත. එහෙත් එම කාලය තුළ ද ඔහු කාර්යක්ෂම නොවන්නේ නම් ඔහුගේ සේවය අවසන් කළ හැකිය.

මේ නිසා පරිවාස කාලය තුළ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වශයෙන් ආයතන සංග්‍රහය මුදල් රෙගුලාසි මෙන්ම තමා අයත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා සම්බන්ධ චක්‍රලේඛ හා උපදෙස් මනා ලෙස පරිශීලනය කර අවබෝධ කරගත යුතුය. පරිවාස කාලය සම්බන්ධයෙන් නවක නිලධාරියෙකු විසින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික නීති සංග්‍රහයේ VIII වන පරිච්ඡේදයේ විධිවිධානවලට ද යටත් වන්නේය.

06. පත්වීම් කොන්දේසි

රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් පිරිනමනුයේ එම තනතුරට අදාළ කොන්දේසි සහිත විධිමත් පත්වීම් ලිපියක් මඟිනි. පත්වීම් ලිපියක අවම වශයෙන් පහත සඳහන් කොන්දේසි අන්තර්ගත වේ. එනම්,

01. පත්කරනු ලබන දිනය හා තනතුර

02. පත්වීම් ස්වභාවය, එනම් තනතුර ස්ථිර ද තාවකාලිකද විශ්‍රාම වැටුප් සහිත ද රහිත ද සේවක අර්ථසාදක හිමිකම් තිබේද ආදී කරුණු

03. අදාළ නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු බව. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි, භාණ්ඩාගාර නියෝග, හා වෙනත් අදාළ වන්නාවූ චක්‍රලේඛ, නියෝග හා උපදෙස්වලට යටත් වන වග

04. පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවදා සිටද යන වග

05. යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් හෙබි බවට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වාර්තාව ලැබිය යුතු බව

06. සේවය සීමා වන්නේ කුමන ප්‍රදේශයකටද යන වග.

07. ඇප තැබිය යුතු නම් එසේ කළ යුතු බව

08. වැඩ භාර ගැනීමට පෙර ගිවිසුමකට (පොදු 160 පරිදි) එකඟ වියයුතු බව.

09. පත්වීම් ලැබී මසක් ඉක්මවීමට පෙර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල ප්‍රතිඥාව/දිවුරුම දිය යුතු බව.

10. විශ්‍රාම වැටුපට අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුපට දායක විය යුතු ආකාරය

11. වත්කම් වගකීම් ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතු බව.

12. වැඩ භාර ගැනීමට පැමිණීම සඳහා දුම්රිය බලපත්‍රයක් ලැබෙන බව.

13. තනතුර දැරීම වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන වාර්ෂික වැටුප, වැටුප් වර්ධක හා උසස්වීම් වල වැටුප් ආදිය.

14. පරිවාස කාලය හා එම කාලය තුළ පසු කළ යුතු කඩ ඉම් ආදිය.

15. පරිවාස කාලය අයහපත් නම් සේවය අවසන් කරන බව.

16. රාජ්‍ය භාෂා පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල බව (භාෂා ප්‍රවීනත්වය)

17. මෙයට අමතරව තනතුරේ ස්වභාවය අනුව දක්විය යුතු වෙනත් කොන්දේසි (රාත්‍රී සේවා කළයුතු බව වැනි)

18. පත්වීම් ලිපිය ලැබී පත්වීම භාර ගත් බවට ලිඛිතව දැන්විය යුතු බව.

19. අදාළ තනතුර ජනතාව වෙනුවෙන් භාර ගන්නා බවත් අදාළ සියලු රාජකාරි ජනතා යහපත වෙනුවෙන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ යුතු බව.

20. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයට උපරිම වශයෙන් පක්ෂපාතී විය යුතු බව.

21. රජයේ සේවයේ නියැලී සිටින කාලය තුළ වෙනත් රැකියාවක නියැලීමට හෝ හිමිකමක් නොමැති බව.

22. නියමිත කාලයක් තුළ දෙවන භාෂා ප්‍රවීනතාවය ලබා ගත යුතු බව.

23. පත්වීම භාර ගැනීම සඳහා ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති බව අනාවරණය වූ ඕනෑම අවස්ථාවක පත්වීම ශූන්‍ය කළ හැකි බව.

07. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම

රජයේ නිලධාරියෙකු වශයෙන් කිසියම් රාජ්‍ය තනතුරකට පුද්ගලයකු පත්වීම් ලැබ එය භාරගත් විට ඔහු රාජ්‍ය සේවයේ අංශුවක් බවට පත්වේ. එතෙක් ඔහුට පෞද්ගලිකව අයත්ව තිබූ කාලය දැනුම, සහජ දක්ෂතා හා නිපුණතා යන සියල්ල ඔහු විසින් ලිඛිතව රජයට භාර දී ඇත. ඒ අනුව රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු තුළින් සමස්ථ රජයේ සේවය ගම්‍ය වේ. ඒ නිසා රජයේ සේවකයකුගේ පැවැත්ම හා කල්ක්‍රියාව යහපත් විය යුතුය. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XLVII වැනි පරිච්ඡේදය ඉතා වැදගත්ය. එම පරිච්ඡේදය අනුව රජයේ සේවකයකු,

- රජයට පූර්ණ පක්ෂපාතී වීම
- තමන්ට පැවරෙන ඕනෑම රාජකාරියක් ඉටු කළ යුතු වීම
- රාජකාරී උපදෙස් නිසි පරිදි තේරුම් ගෙන පිළිපැදීම
- රාජ්‍ය සේවයේත් තමා දරණ තනතුරේත් ගෞරවය ආරක්ෂා වන ලෙස හැසිරීම
- පුද්ගලික කටයුතු හා තම රාජකාරී අතර ගැටුම් ඇති කර නොගැනීම.
- කරනු ලැබූ පත්වීම් ලිපියේ කොන්දේසි වලට යටත්ව පත්වීමක් පිළිගත් පසු එවැනි නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XXXවැනි පරිච්ඡේදය ඉතා වැදගත්ය. එම පරිච්ඡේදයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳව ආණ්ඩුව සතු බලතල ඇතුළත් වන අතර එම පරිච්ඡේදය ආරම්භයේ දීම සඳහන් කර ඇත්තේ රජයේ නිලධාරීන්ගේ කාලය දැනුම සහජ දක්ෂතාවය හා නිපුණතාවය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට

සම්පූර්ණ අයිතියක් ඇති බවය. නිලධාරියකුට වැටුප් නියම කර ඇත්තේ එම හිමිකම රජයට පවරා ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙනි. සේවාවේ නිරත වීමෙන් ලබන පරිනතභාවය සඳහා වාර්ෂිකව වැටුප් වර්ධක හිමි වේ.

එසේම පුද්ගලයකු රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වූ පසුව ඔහුගේ කාලය රජය සතු වේ. ඒ නිසා නිලධාරියකුගේ පුද්ගලික කටයුතු කර ගැනීමට නම් ඒ සඳහා රජයෙන් කාලය ලබා ගත යුතුය. මෙය නිවාඩු ලබාදීම වශයෙන් සැලකේ. නිවාඩු යනු නිලධාරියකුගේ හිමිකමක් නොව වරප්‍රසාදයකි. එබැවින් එය භුක්ති විඳිය හැක්කේ නිවාඩු අනුමත කරන නිලධාරියා අනුමත කළ හොත් පමණකි. එසේම නියමිත කාර්යාල පැය ගණන තුළ පමණක් නොව අනෙක් කාලය තුළ ද නිලධාරියා සේවයට බැඳී සිටියි. එබැවින් නිවාඩු හා විවේක ගන්නා අවස්ථාවල පවා සේවයට කැඳවූ විට නොපමාව සේවය සඳහා පැමිණීමට නිලධාරීන් බැඳී සිටී.

- උසස්වීම් මාරුවීම් ආදිය පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ට බලපෑම් නොකිරීම
- අයුතු ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා තම රාජකාරී හුවමාරු කර නොගැනීම
- මහජනතාවට ආචාරශීලීව කටයුතු කිරීම
- කථනයේදී සංවර භාෂා විලාසයක් පවත්වා ගැනීම
- යටත් නිලධාරීන් වෙතින් පුනඃ්‍යාධාර හෝ වෙනත් ආධාර සඳහා මුදල් එකතු කිරීමට කටයුතු නොකිරීම.
- තම පුද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා රජයේ දේපල හෝ යටත් සේවකයන් යොදා නොගැනීම.
- රජයට භාණ්ඩ හෝ වෙනත් සේවා අලෙවි නොකිරීම.

යන කරුණු අනුගමනය කළ යුතු බව සඳහන් වේ.මෙයට අමතරව දැඩි ලෙස අනුගමනය කළ යුතු කරුණු ද කීපයකි. එනම්,

- මත්පැන් හා විෂ මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකළ යුතුය. මෙය සේවා කාලය තුළ පමණක් නොව ඉන් බැහැරව ද අනුගමනය කළ යුතුය.
- සේවා ස්ථානය තුළ හෝ වෙනත් රජයේ සේවා පරිශ්‍රයක් තුළ හෝ මත්පැන් පානය කිරීම, විෂ මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හෝ දරා සිටීම නොකළ යුතු අතර එසේ කළ හොත් එය බරපතල වරදකි.
- රජයේ නිලධාරියෙකු අන් අයගෙන් තෑගිබෝග රාජකාරී වෙනුවෙන් ලබා නොගත යුතු ය. එසේම ඔහුගේ පවුලේ අය ද ආධාර ලැයිස්තු එකතු කිරීම ආදිය සඳහා තම කාර්ය ක්ෂේත්‍රය තුළ නොයෙදවිය යුතුය.
- රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු මුදල් දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන්නෙකු නොවිය යුතුය. එසේ වන්නේ හෙතෙම නොයෙකුත් අයථා ක්‍රම භාවිතා කොට මුදල් ඉපයීමට කටයුතු කිරීමෙන් එම නිලධාරියා පමණක් නොව ඔහු සේවය කරන සේවා ස්ථානයත් පොදුවේ රාජ්‍ය සේවයත් අපකීර්තියට පත් වන බැවිනි.
- තමා හාරයේ පවතින හෝ අන් අය හාරයේ පවතින රජයේ මුදල් තම පුද්ගලික පරිහරණයට යොදා ගැනීම නිලධාරියකු විසින් සිදු නොකළ යුතු වරදකි. අවිධිමත් ලෙස රජයේ මුදල් ණයට ලබා ගැනීම හෝ ණයට දීම නොකළ යුතුය.
- රාජ්‍ය නිලධාරියකු විසින් ජනමාධ්‍ය වලට හෝ මහජනතාවට නිල ප්‍රවෘත්ති සැපයීම නොකළ යුතුය. එවැනි ප්‍රවෘත්ති ජනමාධ්‍යයට හා ජනතාවට ලබා දිය හැක්කේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසිනි. නැතහොත් ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ බලයලත් නිලධාරියකු විසිනි. මේ පිළිබඳව නිලධාරීන් බෙහෙවින් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

- රාජ්‍ය නිලධාරීන් ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි හා වෙනත් රාජකාරි නියෝග හා රෙගුලාසි වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.

- එසේම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දේශපාලන කටයුතුවල නිරත විය හැක්කේ ආයතන සංග්‍රහයේ වැනි ඔඛඔෂෂ වැනි පරිච්ඡේදයේ සලසා ඇති විධි විධානයන්ට අනුකූලවය. එම පරිච්ඡේදයේ දේශපාලන කටයුතු අහිමි කර ඇති අය දේශපාලන කටයුතුවල නිරත වන්නේ නම් එය බරපතල වරදක් වේ.

08. විනයානුකූලව කටයුතු කිරීම

රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමේ බලය ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවටය. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලය වෙනත් නිලධාරීන් වෙත පවරා දිය හැකි අතර එකී බලය මත එසේ බලතල ලැබෙන නිලධාරීන් හෝ කමිටු විසින් එයට අදාළ සේවාවන් වල නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විනය බලතල ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. පළාත් රාජ්‍ය සේවාව සම්බන්ධයෙන් එකී බලතල පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙතත් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙතත් පැවරී ඇත. අධ්‍යාපන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව විනය බලතල ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. ඒකාබද්ධ සේවාවල නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හෝ ඔහුගේ බලය පිට ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විනය බලධාරියා වේ. මේ අන්දමට විවිධ අමාත්‍යාංශ හෝ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට විනය බලතල පවරමින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් විනය පාලන කටයුතු අධික්ෂණයට ලක් කරනු ලබයි.

විනය පටිපාටියේ අවස්ථා

රාජ්‍ය ආයතනයක කිසියම් විනයානුකූල නොවූ ක්‍රියාවක් දැන ගැනීමට ලැබුණු විට ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ආයතන සංග්‍රහයේ IIවන කාණ්ඩයේ ඇති XLVIII පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලිවම දක්වා ඇත. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරියකු කිසියම් වරදක් කළා යැයි චෝදනා නැගිය හැකි වන්නේ ආයතන සංග්‍රහයේ IIවන කාණ්ඩයේ ඇති රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ හැකි වරදවල් සම්බන්ධ පළමුවන හා

දෙවන උපලේඛනගත වැරදි වලට අනුකූලවය. එම උපලේඛනගත වැරදි අනාවරණය කර ගත හැකි අවස්ථා කීපයක් ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව එම පරිච්ඡේදයේ 13වන වගන්තිය පරිදි මූලික විමර්ශනයක් කිරීමෙන් හෝ 29වන වගන්තිය පරිදි විගණන වාර්තාවක් මගින් හෝ 27 හා 28 වැනි වගන්තීන් පරිදි අධිකරණයක් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් විසින් නිලධාරියෙකු කර ඇති විෂමාචාරයක් සම්බන්ධ දඬුවම් පමුණුවා ඇති බවට අනාවරණය වීම හෝ 30 වන වගන්තියේ දැක්වෙන පරිදි පරික්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් මගින් නිලධාරියෙකු විෂමාචාරයක යෙදී ඇති බව අනාවරණය වීමෙන් පසු නිලධාරියෙකුට එරෙහිව චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කර ඉදිරි විනය කටයුතු ආරම්භ කළ හැකිය.

මූලික විමර්ශනය

ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 13වන වගන්තිය අනුව කිසියම් විනයානුකූල නොවන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව කරනු ලබන විමර්ශනාත්මක සොයා බැලීම මූලික විමර්ශනයකි. එය පරික්ෂණයකින් ඔබ්බට ගිය විමර්ශනාත්මක කරුණු සොයා බැලීමකි.

මූලික විමර්ශනයක් මගින් හෙළිදරව් කර ගත හැකි වන්නේ ආයතනයක නිලධාරියෙකු හෝ නිලධාරි කණ්ඩායමක් විසින් කරන්නට ඇතැයි සැක කරන විෂමාචාරයක් පිළිබඳ චෝදනාවලට ලක් කිරීමට හැකිද යන්න හා එම චෝදනා සනාථ කළ හැකි සාක්ෂි මොනවාද යන කරුණු ගැනය. බොහෝ විට මූලික විමර්ශනය පිළිබඳව නොදන්නා කම නිසා ඇතැම්හු විනය පරික්ෂණයක් වශයෙන් එය අදහස් කරති. ඇතැම් ජනමාධ්‍යවල පවා මෙම වැරදි සඳහන කරමින් ''මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විනය පරික්ෂණයකින් පසු වැඩ තහනම් කර ඇත.'' යැයි සඳහන් කරති. මෙය වරදකි. නිලධාරියකු වැඩ තහනමට ලක් වන්නේ මූලික විමර්ශනයක් ආරම්භයට පෙර හෝ කරගෙන යන අතරතුර හෝ විමර්ශනය

අවසානයේය. විනය පරික්ෂණයකින් පසු අදාළ වූදිත නිලධාරියා බරපතල විෂමාචාරයක් කර ඇති බව සනාථ වන්නේ නම් සේවයෙන් පහකිරීම හෝ වෙනත් බරපතල දඬුවමක් කළ හැකිය. නිලධාරියකු මේ අනුව වැඩ තහනමට ලක්වන්නේ විනය පරික්ෂණයට පෙරාතුවය. මෙම තත්ත්වය නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතුය.

මූලික විමර්ශනයක් කරන අවස්ථාවේ එය අදාළ නිලධාරියා ඉදිරියේම කළ යුතු බවට නියමයක් නැත. එහෙත් ඔහු හාරයේ පැවති රජයට අයත් දේපල ගණනය කරන්නේ නම් ඔහු ඒ සඳහා සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. ඔහුට සහභාගි විය නොහැකි නම් ඔහුගේ නියෝජිතයකු සම්බන්ධ කරවිය හැකිය. එහෙත් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම පොත් පත් පරික්ෂණය වැනි අවස්ථාවල එම නිලධාරියා ඉදිරිපිටම එය සිදු කිරීමෙන් කරුණු අනාවරණය කර ගැනීමට අපහසු විය හැකි නිසා ඔහුගේ සහභාගිත්වය අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.

මූලික විමර්ශනයක් සඳහා ආයතන ප්‍රධානියා හෝ විනය බලධාරියා විසින් නිලධාරියකු පත් කරනු ලබයි. ඔහු විසින් සිද්ධිය හෝ සිදුවීම් මාලාවට අදාළ කරුණු සියල්ල මනා ලෙස විමසා බලා තම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මෙහිදී මූලික විමර්ශන නිලධාරී තම වාර්තාව සමඟ අදාළ නිලධාරියාට එරෙහිව චෝදනා එල්ල කළ හැකි නම් චෝදනා පත්‍ර කෙටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එහෙත් බොහෝ අවස්ථාවල මූලික විමර්ශන නිලධාරී ලබා ගත් ප්‍රකාශ කීපයක් සමඟ අසම්පූර්ණව ඉදිරිපත් කරන මූලික විමර්ශන වාර්තා අසම්පූර්ණ වුවද ඒ මත චෝදනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාද ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවල විධිමත් මූලික විමර්ශන වාර්තාවක් ලබා ගැනීම වැදගත්ය.

බොහෝ අවස්ථාවල මූලික විමර්ශන නිලධාරි විසින් චෝදනා නිවැරදිව ගොනු කරනු දක්නට නොලැබේ. ඒ නිසා පළමුවන උපලේඛනය යටතේ දැක්විය යුතු චෝදනාවක් දෙවන උපලේඛනය යටතේ සඳහන් වැරදි වලට ඇතුළත් වන්නේ

නොදැනුවත්මය. නිදසුනක් වශයෙන් කිසියම් නිලධාරියකු අදාළ ලදුපත් නිකුත් නොකොට ගනුදෙනුකරුවකුගේ මුදලක් රජය වෙනුවෙන් ලබාගෙන එය රජයට ඉදිරිපත් නොකිරීමෙන් රජයේ මුදල් අයථා පරිහරණයක් කිරීම හෝ සාවද්‍ය පරිහරණයක් කිරීම හෙලිවන අවස්ථාවක චෝදනාව වශයෙන් අදාළ ලදුපත නිකුත් නොකොට ලබා ගත් මුදල් නිසි පරිදි රජයට ඉදිරිපත් නොකිරීම වශයෙන් චෝදනාවක් ගොඩනැගිය හැකිය.

එහෙත් එවැනි චෝදනාවක් පළමුවන උපලේඛනයට වඩා ආසන්න වන්නේ දෙවන උපලේඛනයටය. හේතුව එහි ඇත්තේ නිලධාරියාගේ නොසැලකිල්ල, අවංකභාවය, නැතිකම, වැනි වරදකි. එහෙත් එම චෝදනාවේ ලදු පත් නිකුත් නොකොට මුදල් ලබාගෙන රජයට ඉදිරිපත් නොකර මෙකී මුදල් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කිරීම යනුවෙන් චෝදනා කිරීම හෝ අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම යනුවෙන් යෙදීමෙන් පළමු උපලේඛනයට අයත් වරදක් බවට පත් කළ හැකිය.

එසේම ඇතැම් අය චෝදනා නගන විට ''හා/හෝ'' යන නිපාත දෙකක් එකට යොදා චෝදනා සම්බන්ධයක් ගොඩනගයි. මෙය උචිත නොවන්නකි. මෙවැනි යෙදුමක් නිසා චෝදනාව නිශ්චිත නොවේ. එයින් අදහස් වන්නේ චෝදනා දෙකම කළාද නැතහොත් ඉන් එකක් කළාද යන්න නිශ්චිත කරගෙන නැති බවකි. එසේම සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ නඟනු ලබන චෝදනා සනාථ කළ හැකි සාක්ෂින්ය. මෙහිදී කථික සාක්ෂි වශයෙන් මූලික විමර්ශන නිලධාරි ඇතුළුව තමාට චෝදනා සනාථ කළ හැකි ප්‍රකාශ ලබා දුන් අය ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්ය. එසේම ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් මූලික විමර්ශන වාර්තාවට අමරතව තමා විසින් ප්‍රකාශ කරුවන්ගෙන් ලබා ගත් ප්‍රකාශයන් ද චෝදනාවලට අදාළ ලේඛනයක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ ලේඛන ලබා ගැනීමේ දී ඒවායේ මුල් පිටපත් ලබා ගත හැකි අවස්ථාවල මුල් පිටපත්ම ලබා ගැනීම වැදගත්ය. එසේ මුල් පිටපත් ලබා ගැනීමට අපහසු ලේඛනවල පිටපත්

අදාළ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු හෝ ප්‍රධානියකුගේ සහතිකය සමඟ ලබා ගත යුතුය. එසේ ලබා ගන්නා පිටපත්වල මුල් පිටපත් භාර නිලධාරීන් වෙතින් ද ප්‍රකාශයක් ලබා ගත යුතු අතර එමගින් එම මුල් පිටපත් තමා භාරයේ ඇති බවත් ඒවා පවතින්නේ කුමන ගොනුවක හෝ ලේඛනයකද යන්නත් සඳහන් විය යුතු අතර එම පිටපතේද භාර නිලධාරියා වෙතින් එහි මුල් පිටපත තමා භාරයේ ඇති බවටත් මතු හඳුනා ගැනීමටත් සටහනක් තබා අත්සන් කරවා ගැනීම වැදගත්ය.

මූලික විමර්ශන වාර්තාව අසම්පූර්ණ වන අවස්ථාවලදී විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ දී එය පැමිණිල්ල සනාථ කිරීමේ දී අපහසුතා ගෙන දෙන්නක් වන අතර චූදිතට එහි වාසි අත් විය හැකිය.

මේ නිසා මූලික විමර්ශන නිලධාරියෙකු ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 13 වන වගන්තිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කොට මූලික විමර්ශන වාර්තාව නිවැරදිව හා ශක්තිමත්ව ඉදිරිපත් කිරීම මූලික විමර්ශන නිලධාරියකුගේ වගකීම වන්නේය.

මූලික විමර්ශන වාර්තාවක අවම වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු විය යුතුය.

1. විමර්ශනය සඳහා පත්කිරීම පිළිබඳ අධිකාරී බලය
2. විමර්ශනයට භාජනය කර ගත් ක්ෂේත්‍රයන්

- මූලාශ්‍ර
- විමර්ශනයට අදාළ කරගත් කාලසීමාව
- විමර්ශනයට ලක් කළේ කළමනාකරණ උපදෙස් පිළිපැදීම සම්බන්ධ හේතු ද නැතහොත් මූල්‍යමය අලාභ පිළිබඳව ද යන්න
- පවත්නා රීති උල්ලංඝනය සම්බන්ධව ද යන්න
- වෙනත් අනපේක්ෂිත කරුණු සම්බන්ධව ද යන්න

3. සිදුවී ඇති දේ

- මූල්‍යමය හානියක්ද ?
- මූල්‍යමය නොවන හානියක්ද?
- කීර්තියට සිදුවූ හානියක්ද යන්න

4. සොයා ගත් කරුණු පිළිබඳව වාර්තාව

- සිදුවී ඇතැයි හෙළි වූ විෂමාචාර ක්‍රියාවන්
- ඒ සඳහා වගකිව යුතු අය
- වරද සිදු කිරීමට යොදා ගත් උපක්‍රමය
  සොයාගත් කළමනාකරණ දුර්වලතා හා පරිසරය
- සිදුවී ඇති හානියේ වටිනාකම
- හානි පූර්ණය කළ හැකි ආකාරය
- අනාවරණය කරගත් වරද යළිත් සිදුවීම වැළැක්වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග
- වගකිව යුත්තන් සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

5 කාර්ය වාර්තාව පිළියෙල කිරීම

- ලිඛිත සාක්ෂි සොයා ගන්නේ නම් ඒවායේ වැදගත්කම අනුව පෙළගස්වා ඇමිනීම.
- වාචික සාක්ෂි ලබා ගත් දින පිළිවෙලට ඇමිනීම
- චෝදනා පත්‍ර යොමු කළ යුතු නම් ඒවා නිවැරදිව කෙටුම්පත් කර ඇමිණීම.

විගනන වාර්තා

විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන විගණන වාර්තාවක් මගින් හෝ අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ වාර්තාවක් මගින් යම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු විෂමාචාරයක් කර ඇතැයි වාර්තා විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී එම වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු පදනම් කරගෙන චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට යොමු විය හැකි බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 29වන වගන්තිය පරිදි පැහැදිලිය. මෙහිදී කිසියම් නිලධාරියකු හෝ නිලධාරි කණ්ඩායමක් විසින්

නොසැලකිලිමත්ව හෝ අනවධානයෙන් හෝ බලපැවැත්වෙන යම් රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවන පරිදි කටයුතු කරමින් විෂමාචාරයක් සිදු කොට හෝ අක්‍රමිකතාවයක් සිදු කොට ඇති බව පෙන්වා දී ඇති විටෙක එම නිලධාරියාට හෝ නිලධාරීන්ට එරෙහිව අනිවාර්යයෙන්ම විනයානුකූලව පියවර ගැනීමට විනය බලධාරීන්ට කටයුතු කළ හැකි වේ. මේ සඳහා විගණන වාර්තාව හෝ විගණන පරීක්ෂණ වාර්තාව ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් හා එමගින් චෝදනා එල්ල කොට සනාථ කිරීම අපහසු තත්ත්වයක් ඇත්නම් එම වාර්තාවලින් පෙන්වා දී ඇති විෂමාචාරයන් පිළිබඳ මූලික විමර්ශණයක් සිදු කොට අදාළ චෝදනා හා සාක්ෂි සොයා ගත යුතු අතර ඒ අනුව චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම වඩාත් සුදුසුය. එසේ නොමැතිව විගණන වාර්තාව මගින් ප්‍රමාණවත් කරුණු ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ඒ මත චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කළ හැකිය.

අධිකරණ නියෝග හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරීන් පනවන නියෝග

අධිකරණයක් මගින් හෝ කිසියම් ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියකු මගින් යම්කිසි රාජ්‍ය නිලධාරියකු හෝ නිලධාරි පිරිසක් විසින් කිසියම් විෂමාචාරයක් සම්බන්ධව අපරාධ විධාන සංග්‍රහයේ 449 වැනි වගන්තිය අනුව වරදකරුවකු කරණු ලැබූ අවස්ථාවක එකී නඩු වාර්තාවේ පිටපතක් විනය බලධාරියා වෙත ලැබිය යුතු අතර එවැනි වාර්තාවක් පදනම් කරගෙන විනය නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 28 වන වගන්තියට අනුකූලව විනය බලධාරියාට හැකියාව ඇත.

පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තා

බලපවත්වන නීතිය යටතේ නිසි පරිදි බලය ලබා ඇති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක වාර්තාවක් මගින් කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට විෂමාචාරයක් පිළිබඳ චෝදනා ඉදිරිපත් වී තිබේ නම් එම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයක් මගින් හෝ පාර්ලිමේන්තුව මගින් නිලධාරියාට දඬුවම් ලබා දී ඇත්නම් එවැනි අය සම්බන්ධයෙන් ද විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 30 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව අදාළ විනය බලධාරීන් වෙත බලය පැවරී ඇත.

09. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වැඩ තහනම් කිරීම

කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු හෝ නිලධාරි කණ්ඩායමක් විසින් කිසියම් විෂමාචාරයක් හෝ විෂමාචාර කීපයක් සිදු කොට ඇතැයි බැලූ බැල්මට පෙනී යන්නේ නම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔහුගේ රාජකාරි වැඩ තහනමට ලක් කළ යුතු බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 31 වන වගන්තිය පරිදි පැහැදිලිව සඳහන් වේ. වැඩ තහනම් කිරීම අදාළ විනය බලධාරියාගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව විනය බලධාරියකු නොවන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියකුට ද කළ හැකිවේ. නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කළ හැකි විෂමාචාරයන් 15ක් ආයතන සංග්‍රහය අනුව දක්වා ඇත. ඒ අනුව රාජකාරී වැඩ තහනම් කළ හැකි අවස්ථා පහත පරිදිය.

01 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අවනත නොවීම.

02 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපකීර්තියට පත්වන අයුරින් කටයුතු කිරීම

03 කිසියම් රාජ්‍ය විරෝධී හෝ ත්‍රස්තවාදී හෝ සාපරාධී වරදක් සම්බන්ධව චෝදනා මත අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු පවරා තිබීම.

04 අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු පවරා තිබීම.

05 රාජකාරී වේලාව තුලදී හෝ රජයේ කාර්යාල පරිශ්‍රයක් තුළ දී හෝ සුරාපානය කර සිටීම හෝ ඔහු වෙතින් සුරා ගඳ වහනය වීම.

06 රාජකාරී වේලාව තුළදී හෝ රජයේ කාර්යාල පරිශ්‍රයක් තුළ දී හෝ විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම හෝ ඒවා ළඟ තබාගෙන සිටීම.

07 රජය සතු මුදල් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම හෝ වෙනත් අයට එසේ කිරීමට ඉඩ සැලසීම.

08 රාජ්‍ය සම්පත් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස හෝ පරිහරණය කිරීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ හැරීම හෝ ඒවා විනාශවීමට හෝ වටිනාකම අඩුවීමට ඉඩ හැරීම.

09 හිතාමතා හෝ අනවධානයෙන් හෝ නොසැලකිල්ලෙන් හෝ රජයේ අයිතිවාසිකම්වලට හානිවන අයුරින් ක්‍රියාකිරීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ හැර තිබීම.

10. රාජ්‍ය සේවය අපකීර්තියට පත්වන ලෙස කටයුතු කිරීම.

11. රජයට, රාජ්‍ය සේවයට හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකට හානි කර විය හැකි අයුරින් තොරතුරු අනාවරණය කිරීම හෝ රාජ්‍ය ලේඛන හෝ ඒවායේ පිටපත් නිසි බලධාරියකුගේ අවසරයකින් තොරව බාහිර පාර්ශවයකට ලබා දීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ සැලසීම.

12. රාජකාරිමය ලියකියවිලි හෝ ලේඛන වෙනස් කිරීමට හෝ විකෘති කිරීමට හෝ විනාශ කිරීමට හෝ කූටලේඛන සකස් කිරීමට හෝ කටයුතු කිරීම.

13. රාජ්‍ය නිලධාරියකුගේ කටයුතුවලට බාධාවන අයුරින් හැසිරීම හෝ කටයුතු කිරීම හෝ රජයේ නිලධාරියකුට අපහාස කිරීමට හෝ අවඥා කිරීමට හෝ ශාරීරික පීඩා පැමිණවීමට හෝ තර්ජනය කිරීමට කටයුතු කිරීම.

14. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ නීත්‍යානුකූල නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ අකීකරුවීම හෝ පැහැර හැරීම සිදුකිරීම.

15. යම් නිලධාරියකුට ස්වකීය තනතුරේ රාජකාරී කරගෙන යාමට ඉඩ දීම රාජ්‍ය සේවයේ යහපතට හානි කර වන්නේ යැයි හෝ ප්‍රඥාගෝචර නොවන්නේ යැයි හෝ පැහැදිලිව පෙනී යාම.

වැඩ තහනම් කිරීම සඳහා බලය ඇත්තේ විනය බලධාරියකුට පමණකි. එහෙත් ඔහුගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව හදිසි අවස්ථාවක විනය බලධාරිත්වය නොදරන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයකුට, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයකුට, නිලධාරියකුගේ රාජකාරී වැඩ තහනම් කළ හැකිය.

නිලධාරියකුගේ රාජකාරී වැඩ තහනම් කළ හැක්කේ මූලික විමර්ශනයකින් ඉහත කී කරුණු අනාවරණය කරගත් පසුවය. එහෙත් පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී මූලික විමර්ශනයකින් තොරව වුවද නිලධාරියකුගේ රාජකාරී වැඩ තහනම් කළ හැකිය.

01. අදාළ නිලධාරියා තව දුරටත් රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටීම නිසා ඔහුට විරුද්ධව මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට බාධාවක් වන අවස්ථාවලදී

02. නිලධාරියා කර ඇතැයි සැකකරන විෂමාචාරයන් සම්බන්ධව ලැබී ඇති තොරතුරු මගින් අදාළ කරුණු තහවුරු වී ඇති අවස්ථාවකදී

03. මූලික විමර්ශනයක් මගින් හෙළි වූ කරුණු අනුව රාජ්‍ය නිලධාරියකු අධිකරණයක් මගින් දඬුවම් කළ හැකි විෂමාචාරයක් කර ඇති බව හෙළිදරව් වී ඒ බැව් අධිකරණයක් වෙත වාර්තා කොට නඩු පවරා ඇති විටකදී

කෙසේ වුව ද නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇත්නම් ඔහු සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශනයක් කළ යුතුම බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 31.7 වගන්තිය පරිදි පැහැදිලිය.

වැඩ තහනමකට ලක්වී සිටින නිලධාරියකුට එම කාලය සඳහා වැටුප් නොගෙවන්නේද අඩ වැටුප් ගෙවන්නේ ද යන්න විනය බලධාරියා විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. එහෙත් රජයේ නිලධාරියකුගේ වැඩ තහනම් කිරීමට හේතුවන ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔහුට කිසිදු වැටුපක් නොගෙවිය යුතුය.

එනම්,

1. A. තුස්තවාදී වරදක් සම්බන්ධයෙන්
   B. රාජ්‍ය විරෝධී කටයුතු සම්බන්ධයෙන්
   C. සාපරාධී වරදක් සම්බන්ධයෙන්
   D. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ඉදිරියේ නඩු පවරා ඇති විටකදී,

2. A. රජයේ මුදල් හා දේපල සාවද්‍ය පරිහරණයට යොදාගෙන ඇති විටක හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ හැරීම.
   B. අනවධානයෙන් හෝ අවධානයෙන් රජයේ දේපල විනාශ වීමට ඉඩ හැරීම වැනි චෝදනා වලට ලක්වන විටකදී,

කිසියම් නිලධාරියකුගේ රාජකාරී වැඩ තහනම් කිරීම කළ යුත්තේ ඔහුට එරෙහිව නඟන චෝදනා බරපතල වන්නේ නම් ද ඒවා සනාථ කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතින්නේ නම් ද පමණකි. එසේ නොවන විටෙක නිලධාරියා චෝදනාවලින් නිදහස් වූ විටක ඔහුට වැඩ තහනමට ලක්ව සිටි කාලයට අදාළ හිඟ වැටුප ගෙවීමට සිදුවන බැවිනි. එබැවින් අදාළ විනය බලධාරියා ඒ පිළිබඳ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වනු ඇත.

10. චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කිරීම

කිසියම් පුද්ගලයකු විසින් කරන ලදැයි සැකකරන විෂමාචාරයන් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව චෝදනා නගමින් කිසියම් නීතියකට අනුකූලව නිකුත් කරන විධිමත් ලියවිල්ලක් චෝදනාපත්‍රයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. රාජ්‍ය නිලධාරියකු සම්බන්ධයෙන් වන කල්හි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 14වන වගන්තියට අනුකූලව එම ආයතන සංග්‍රහයේ 5වන හෝ 6වන පරිෂ්ඨය පරිදි නිකුත් කරනු ලබන, නිලධාරියකු විසින් කර ඇතැයි සැක කරන විෂමාචාරයන් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව චෝදනා නගමින් ද එම චෝදනා සනාථ කරණ සාක්ෂි සඳහන් කරමින් ද හේතු විමසා විනය බලධාරියාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන ලියවිල්ල රාජ්‍ය සේවයේ චෝදනා පත්‍රයක් වශයෙන් හැඳින්වේ. චෝදනා පත්‍රයක් විනය බලධාරියා විසින්ම පෞද්ගලිකව අත්සන් තැබිය යුතු අතර එය අනු අත්සන් තබා වෙනත් නිලධාරියකු විසින් නිකුත් කළ නොහැක.

එසේම ආයතන සංග්‍රහයේ පරිශිෂ්ඨයට අනුකූලව එහි පූර්විකාවෙහි හිස්තැන්වල අදාළ කරුණු ඇතුළත් කිරීමේ දී ඉතා ප්‍රවේශම් විය යුතුය. නිදසුනක් ලෙස එම ආකෘතියේ තුන්වන පේළියේ ඇති හිස් තැනට බොහෝ විට පළමුවන උපලේඛණය යනුවෙන් යොදා තිබීම දැකිය හැකිය. මෙය වැරදි යෙදුමකි. එයට හේතු කීපයකි.

01 XLVIII පරිච්ඡේදයේ උපලේඛනයක් සඳහන් නොවේ.

02 රජයේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකළ හැකි වැරදි පිළිබඳ පළමුවන හා දෙවන උප ලේඛන ඇත්තේ ආයතන සංග්‍රහයේ විනා XLVIII පරිච්ඡේදයට නොවේ. මේ බව එම පරිච්ඡේදයේ පහත සඳහන් වගන්තිවලින් පැහැදිලිය.

එනම්,

i. 14:2:2 වගන්තිය පරිදි නගා ඇති චෝදනා ඇතුළත් වන්නේ මෙම සංග්‍රහයේ කුමන උපලේඛනය යටතේ ද යන වග.

ii. 19:4 වගන්තියේ සඳහන් පරිදි "වරදකට ආයතන සංග්‍රහයේ පළමුවන උපලේඛනය" පරිදි

iii. 19:8 වගන්තියේ සඳහන් පරිදි " මෙම සංග්‍රහයේ දෙවන උපලේඛනය " යන වගන්තිවල කියවෙන පරිදි පළමුවන හා දෙවන උපලේඛන ඇතුළත් වන්නේ ආයතන සංග්‍රහයට විනා XLVIII පරිච්ඡේදයට නොවේ.

බොහෝ චෝදනා පත්‍රවල දක්වෙන්නේ "ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ පළමුවන උපලේඛනය යටතේ යනුවෙනි. එහෙත් ආයතන සංග්‍රහයට විනා එහි XLVIII පරිච්ඡේදයට උපලේඛන ඇතුළත් නොවන බව පැහැදිලිය. මේ නිසා එහිදී ආයතන සංග්‍රහයේ XLIII පරිච්ඡේදයේ 14:2:2 වගන්තියෙන් කියැවෙන පරිදි පළමුවන උපලේඛනය ආදී වශයෙන් යොදා එය නිවැරදිව ඉදිරිපත් කළ හැකිය (ආයතන සංග්‍රහයේ IX වන පරිච්ඡේදයට පමණක් උපලේඛන ඇතුළත් කර ඇත.)

චෝදනා පත්‍රයක අඩංගු විය යුතු වැදගත්ම කාරණා කීපයකි. එනම්,

01. චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කරන දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ අමාත්‍යාංශයේ හෝ ආයතනයේ නම සහ ලිපිනය

02. චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කරන දිනය

03. යොමු අංකය

04. චෝදනා පත්‍රය ලැබිය යුතු නිලධාරියාගේ නිවැරදි නම හා තනතුර (ලිපිනය ද ඇත්නම් සුදුසුය)

05. පූර්විකාව. එහි,

- දරණ හෝ චෝදනාවට ලක්වන විට දරූ තනතුර ආයතනය
- චෝදනා නිකුත් කරන්නේ ආයතන සංග්‍රහයේ කුමන උපලේඛන යටතේද යන වග
- පැමිණුවීමට අපේක්ෂිත දඬුවම (සේවයෙන් පහ කිරීමට හෝ වෙනත් අයුරකින් දඬුවම් කිරීම)
- නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කළ යුතු කාලය
- නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කා මගින්ද යන්න
- නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ කුමන උප වගන්තියක් යටතේද යන වග

06. චෝදනා මොනවාද යන්න

07. චෝදනා සනාථ කිරීමට ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂිකරුවන්ගේ නිවැරදි නම්, තනතුරු හා ලිපිනයන් ආදිය

08. ලිඛිත සාක්ෂි ලැයිස්තුව

09. සාක්ෂි ලේඛන හා පොත් පත් පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ඇති විධිවිධාන

10. රැකවරණ නිලධාරියෙකු පත් කර ගත හැකි අයුරු හා ඔහුගේ අපේක්ෂිත සුදුසුකම්

11. පිළිතුරු සැපයිය හැකි ආකාරය

12. විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ නම් තමා විසින් ඒ සඳහා සුදුසු නිලධාරියකු පත් කරන බව

13. නියමිත කාලය තුළ නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් නොකළේ නම් ගන්නා පියවර

14. චෝදනා පත්‍රය ලැබුණු බව තමාට දැන්විය යුතු බව

15. චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කරන විනය බලධාරියාගේ අත්සන

16. චෝදනා පත්‍රයේ පිටපත් යොමුකරන අයගේ ලැයිස්තුව

චෝදනා පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම

චෝදනා පත්‍රයක් ලැබුණු විට එහි සඳහන් චෝදනා සැලකිල්ලෙන් කියවා බලා නියමිත කාලය තුළ එම චෝදනාවලට පිළිතුරු සැපයීම චූදිත නිලධාරියාගේ වගකීමය. එසේ නොකළහොත් ඔහුට කීමට තරම් නිදහසට හේතු නොමැති සේ සලකා විනය බලධාරියාට ඉදිරි කටයුතු කළ හැකිය. එසේ කරුණු ඉදිරිපත් නොකිරීම චූදිත නිලධාරියා විසින් එම චෝදනා වල සඳහන් විෂමාචාරයන් පිළිගත්තා සේ සැලකේ.

නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කිරීමට තමාට ඒ පිළිබඳ හැකියාවක් නොමැති නම් අත්දැකීම් සහිත අයෙකුගේ සහය ලබාගෙන පිළිතුරු යැවීම සුදුසුය. පිළිතුරු යැවීමේදී දෙයාකාරයකට පියවරයන් ගැනීමට චූදිත නිලධාරියාට හැකියාව ඇත්තේය.

1. **තමා වෙත නඟා ඇති චෝදනා පිළිගනිමින් හේතු දැක්වීම**
   මෙහිදී බොහෝ විට තමාට පාලනය කරගත නොහැකි හේතු මත චෝදනාවල සඳහන් වැරදි සිදුවී ඇත්නම් ඒ බවට හේතු දක්වමින් සමාව ඉල්ලා සිටීමට හෝ සහන ඉල්ලා සිටීමට නිලධාරියාට පිළිවන.

2. **තමා වෙත නඟා ඇති චෝදනා පිළි නොගැනීම**
   නඟා ඇති චෝදනා අසත්‍ය බව සනාථ කළ හැකි නම් තමා චෝදනාවලට නිවැරදි කරු බව කියා සිටීමට චූදිත නිලධාරියාට පිළිවන මෙවැනි අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධ හේතු දැක්වීමක් නොකොට චූදිත නිලධාරි විසින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේදී තම නිදොස් බව සනාථ කිරීමට සූදානම්ව එම තොරතුරු හෙළි නොකරයි.

චූදිත නිලධාරියකු තම නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 15වන වගන්තිය පරිදිය. චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන්කර ඇති දින ගණන තුළ තම නිදහසට කරුණු කීමට අපොහොසත් වන නිලධාරියකු විනය බලධාරියා වෙත ලිඛිතව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කොට කරුණු කීමට දී ඇති කාලය දීර්ඝ කරවා ගත යුතුය.

චෝදනා පත්‍රය අදාළ ආයතන ප්‍රධානියා විසින් චූදිත නිලධාරියාට භාර දුන් විට එය භාරගත් බවට ලිඛිතව සහතික කර ගත යුතු අතර එසේ භාර දුන් බවට ඇති ලියවිලි සමඟ විනය බලධාරියා වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

චූදිත නිලධාරියා විසින් සිය නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම් හෝ හිතාමතා පැහැර හරින්නේ නම් හෝ තම අභිමතය පරිදි චූදිත නිලධාරි වෙත යොමු කළ සියලුම චෝදනා වලට හෙතෙම වැරදි කරු බවට නිගමනය කොට සුදුසු විනය නියෝගයක් පැනවීමට හෝ වෙනත් සුදුසු යැයි හැඟෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට විනය බලධාරියාට හැකියාව ඇත.

එසේම චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් චූදිත නිලධාරි විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති විට ඒමගින් තමා චෝදනා එකකට හෝ කීපයකට පමණක් වරද පිළිගෙන අනෙක් චෝදනාවලට නිවැරදි කරු බවට හේතු දක්වා තිබිය හැකිය. එබඳු අවස්ථාවල විනය පරීක්ෂණයකට යොමු කිරීම වඩාත් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගය ලෙස සලකා විනය බලධාරියාට කටයුතු කළ හැකිවේ.

එමෙන්ම සියලුම චෝදනාවලදී තමා නිවැරදි කරු බව දන්වා ඇතිවිටක විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පියවර ගනු ලබන්නේය. සියලුම චෝදනාවලට වරද පිළිගත් බව චූදිත දැනුම් දී ඇති විටක අදාළ චෝදනාවලට සුදුසු දඬුවම් පැමිණවීමට හෝ වරද පිළිගත් බව නොසලකා විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට බලධාරියාට බලය පවතී.

චූදිත නිලධාරියකු විසින් චෝදනා පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් තමා නිවැරදි කරු බව ප්‍රකාශ කොට විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වනලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

චූදිත නිලධාරි විසින් නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කොට ඇති අවස්ථාවක එසේ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු මගින් සිය නිර්දෝෂී භාවය ප්‍රමාණවත් ලෙස සනාථ කර ඇතැයි විනය බලධාරියා සෑහීමට පත් වන්නේ නම් ඒ අනුව චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් සියලු චෝදනාවලින් චූදිත නිලධාරි නිදොස් කොට නිදහස්කළ හැකි වන්නේය. එමෙන්ම චූදිත නිලධාරිගේ නිදහසට හේතු සලකා බලන විට ඔහු දෙවන උපලේඛනයේ සඳහන් වරදක් කර ඇති බව සනාථ වන්නේ නම් ඔහුට සුදුසු යැයි හැඟෙන සුළු දඬුවමක් නියම කළ හැකිය. පළමුවන උපලේඛනයේ සඳහන් වරදක් හෝ වැරදි කර ඇතැයි බැලූ බැල්මට පෙනී යන්නේ නම් විධිමත් විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත්තේය.

11. විධිමත් විනය පරීක්ෂණය

චූදිත නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා පත්‍රයක් මගින් නගා ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හෙතෙම වැරදි කරුවකුද නිවැරදි කරුවකුද යන්න නිශ්චය කර ගැනීමට පවත්වනු ලබන ස්වාධීන පරීක්ෂණය විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් වශයෙන් සලකනු ලබන්නේය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා විනය බලධාරියා විසින් පරීක්ෂණ විනිශ්චය සභාවක් පත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා එක් අයෙකු හෝ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවකින් යුත් කණ්ඩායමක් පත් කළ හැකි අතර එක් අයෙකුට වැඩියෙන් පත් කරන විට ඉන් එක් තැනැත්තෙකු විනිශ්චය සභාවේ සභාපති වශයෙන් නම් කළ යුතුය. පරීක්ෂණ මණ්ඩල හෙවත් විනිශ්චය සභාවලට පත් කළ යුතු අයගේ ලැයිස්තුවක් හෙවත් සංචිතයක් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන අතර එම අයගේ නාමලේඛනය වරින් වර සංශෝධනය කරමින් සියලු අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා එම අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි. මෙයට අමතරව රජයේ සේවයේ නිරතව සිටින සුදුසු නිලධාරීන් ද පරීක්ෂණ නිලධාරීන් වශයෙන් විනිශ්චය සභාවලට පත් කළ හැකිය.

මෙම සංචිතය මගින් නම්කර ඇති අයගෙන් විනිශ්චය සභාවක් පත් කළ හැකි අතර එක් අයෙකු පමණක් විනිශ්චය සභාව ලෙස පත් කළ අවස්ථාවක එය ඒක පුද්ගල විනිශ්චය සභාවක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේය.

විනිශ්චය සභාවලට පත් කරනු ලබන නිලධාරීන් ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ ආයතන සංග්‍රහයේ පළමුවන උපලේඛනයේ සඳහන් වරදකට දඬුවම් ලබා නොතිබිය යුතුය. එසේම වසර

දහයකට වැඩි කාලයක් රජයේ සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු විය යුතුය.

ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවන උපලේඛනයේ සඳහන් වරදක් හෝ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පත්කරන විනිශ්චය සභාවක් ඒක පුද්ගල විනිශ්චය සභාවක් විය යුත්තේය.

සේවයේ නිරතව සිටින රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු විනිශ්චය සභාවක් ලෙස පත් කළ විට පරීක්ෂණය සාර්ථකව නිම කිරීම පිණිස අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඔහු සාමාන්‍ය රාජකාරිවලින් මුදා හැරීමට ආයතන ප්‍රධානීන් කටයුතු කළ යුතුය.

පරීක්ෂණ විනිශ්චය සභාවක වගකීම වන්නේ අවංකවත් අපක්ෂපාතවත් අප්‍රමාදවත් පරීක්ෂණය පවත්වා පරීක්ෂණ වාර්තාව නොපමාව විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමය. එසේම රජයේ නිලධාරියෙකු විනිශ්චය සභාව වශයෙන් පත් කොට ඇති අවස්ථාවක නියම කරන ලද කාලය හෝ සාධාරණ කාලසීමාවක් තුළ පරීක්ෂණය නිම කොට ඉදිරිපත් නොකරයි නම් එම විනය පරීක්ෂණ නිලධාරියාට එරෙහිව විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ හැකි වේ. එසේම විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි ලැයිස්තුවට ඇතුළත් අයෙකු විනිශ්චය සභාවක් ලෙස පත් කළ විට ඔහුද අදාළ පරීක්ෂණ ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව අපක්ෂපාතවත්, අවංකවත්, අප්‍රමාදවත්, කාර්යක්ෂමවත් පවත්වා තම වාර්තාව නොපමාව අදාළ විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නියමිත කාලය තුළ හෝ සාධාරණ කාලයක් තුළ පරීක්ෂණය පවත්වා පරීක්ෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වන විට එම නිලධාරියාට හිමි දීමනාවෙන් සුදුසු ප්‍රතිශතයක් කපා හැරීමටත් පරීක්ෂණ නිලධාරි සංචිතයෙන් ඔහුගේ නම ඉවත් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත වාර්තා කිරීමටත් විනය බලධාරියාට කටයුතු කළ හැකිය.

පරීක්ෂණය පැවැත්වීම

චෝදනා පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී පරීක්ෂණය විනිශ්චය සභාව හමුවේ පැමිණිලි පාර්ශවය හා චූදිත පාර්ශවය වශයෙන් දෙපාර්ශවයක් සහභාගි

වී කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. පැමිණිලි පාර්ශවය වන්නේ චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කළ විනය බලධාරියාගේ නියෝජිතය වන අතර චූදිත පාර්ශවය වන්නේ චෝදනා පත්‍රය ලැබූ නිලධාරියාය. පැමිණිල්ල සඳහා විනය බලධාරියා වෙනුවෙන් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියකු සම්බන්ධ වන අතර චූදිත පාර්ශවය වෙනුවෙන් චූදිත නිලධාරි හා ඔහු වෙනුවෙන් සහයට තෝරා ගන්නා රැකවරණ නිලධාරි ඉදිරිපත් වේ. චූදිත නිලධාරිට පරීක්ෂණයට තනිවම මුහුණ දිය හැකි නම් රැකවරණ නිලධාරියකු අනවශ්‍යය. පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියෙකු විනය පරීක්ෂණයකදී කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් චෝදනාවල සත්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේ වගකීම දරන්නේය. චූදිත හෝ ඔහු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන රැකවරණ නිලධාරීන්ගේ උත්සාහය වන්නේ ඉදිරිපත්වන සාක්ෂි බිඳහෙලමින් චූදිතගේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කිරීමයි.

දෙපාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් වන කරුණු සියල්ල හොඳින් ඇහුම්කන් දී එම කරුණු සලකා බලා චූදිත වෙත නිකුත් කර ඇති චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා පිළිබඳ සාධාරණ තීරණයක් ලබා දීම විනිශ්චය සභාවේ වගකීම වේ. විනිශ්චය සභාවකට දඬුවම් නියම කිරීමේ බලයක් නොමැත. ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි මගින් චෝදනාවලට චූදිත නිලධාරි වැරදි කරුද නිවැරදිකරුද යන්න තීරණය කිරීම විනිශ්චය සභාවකින් අපේක්ෂා කරයි. එබැවින් විනිශ්චය සභාව විසින් තමාට නිරීක්ෂණය වූ කරුණු ඇතුළත් කරමින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වාර්තාව අදාළ විනය බලධාරියා වෙත භාර දෙනු ලබන්නේය. ඒ අනුව චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හොඳම විනිශ්චය ලැබෙනු ඇතැයි දෙපාර්ශවයම විශ්වාස කරයි.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක සාක්ෂි

අධිකරණමය කටයුතුවලදී ඉදිරිපත් වන සාක්ෂි පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්වන ප්‍රධානම නීතිය වන්නේ සාක්ෂි ආඥා පණතයි. මෙයට අමතරව ප්‍රසිද්ධ ලියවිලි පනත, මුද්දර පනත, චංචා වැළැක්වීමේ පනත, සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය, අපරාධ

නඩු විධාන සංග්‍රහය වැනි පනත් කීපයක ද සාක්ෂි පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් ඇත.

සාක්ෂි ආඥාපනතේ හැඳින්වීමට අනුව සලකා බලන විට විනය පරීක්ෂණයක සාක්ෂි වන්නේ විනය පරීක්ෂණයට භාජනව පවතින කරුණුවලට සම්බන්ධව සාක්ෂිකරුවන්ට විනිශ්චය සභාව ඉදිරියේදී කියා සිටින ලෙස විනිශ්චය සභාව විසින් බලය දෙන අවස්ථාවේ සාක්ෂිකරු කියන දේය. මෙය කථික හෙවත් වාචික සාක්ෂි වශයෙන් හැඳින්වේ. විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු ලේඛන ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් හැඳින්වේ.

මේ අන්දමට විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී වාචික සාක්ෂි හා ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් සාක්ෂි වර්ග දෙකක් ඉදිරිපත් වේ. පැමිණිල්ල විසින් ඉදිරිපත්කරනු ලබන වාචික හා ලිඛිත සාක්ෂි මොනවාද යන්න චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් වන අතර පරීක්ෂණය අවස්ථාවේ එය සංශෝධනය කිරීමට පැමිණිල්ලට අවස්ථා දෙකක් ලැබෙනු ඇත.

චූදිත පාර්ශවය සාක්ෂි කැඳවයිනම් වාචික සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි අවසානයේ ඉදිරිපත් කර කැඳවීමට ඉල්ලා සිටිය හැකි අතර ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ලේඛන සාක්ෂි පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වන පරිදි විත්තියේ ලේඛන වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි විසින් පැමිණිල්ලේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි මෙහෙයවනු ඇත. එහිදී සාක්ෂි කරුගෙන් ප්‍රශ්න කරමින් පිළිතුර ලබාගෙන එම සාක්ෂිය චෝදනා සනාථ කිරීම පිණිස මෙහෙයවමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. විනය පරීක්ෂණයක සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් දිවුරුම්/ප්‍රතිඥා ගැනීමක් නොකරන අතර සාක්ෂි දීමට ආරම්භ කරන විට සාක්ෂිකරුගේ හැඳුනුම් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරවයි. චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් ලේඛන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම පෞද්ගලිකව පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි විසින්ම ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එම ලේඛනවලට සම්බන්ධතාවයක් ඇති අය සාක්ෂි සඳහා කැඳවයි නම් ඔවුන්ගේ සාක්ෂිය අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න

කරමින්ම එය විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මෙසේ ඉදිරිපත් කරන විට ඒවා පැමිණිල්ලේ ලේඛන බව හඳුනාගැනීම පිණිස ''පැ1'' ''පැ2'' ආදී වශයෙන් අංක සලකුණු කර ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සාක්ෂි වශයෙන් ලේඛන ඉදිරිපත් කරන විට එම ලේඛනවල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්ය. එහෙත් එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට අපහසු අවස්ථාවල ඒවායේ සහතික කරන ලද පිටපත් අදාළ මාණ්ඩලික හෝ වගකිව යුතු නිලධාරියෙකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එහෙත් එවැනි අවස්ථාවක විනිශ්චය සභාවට අවශ්‍ය නම් මුල් පිටපත ගෙන්වාගෙන පරීක්ෂා කළ හැකිය. මුල් පිටපත විනිශ්චය සභාවට භාර දිය නොහැකි විටෙක එම මුල් පිටපත විනිශ්චය සභාවේ පරීක්ෂාවට ලක් කොට ඒ සමග සසඳා බලා එහි පිටපතක් භාර ගැනීමට ද විනිශ්චය සභාවට හැකියාව ඇත.

එසේම චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ චූදිතට හෝ ඔහුගේ රැකවරණ නිලධාරීට අවසර දීමටත් අවශ්‍ය නම් ඒවායේ පිටපත් ලබා දීමටත් චෝදනා පත්‍රයේ බලය පවරා ඇති නිලධාරියා ක්‍රියා කළ යුතුය.

මෙම අවසරය පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට පෙර මෙන්ම පසුවද කල හැකිය. එහෙත් පරීක්ෂණය ආරම්භ වීමට පෙර පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි වෙත එම ලිපි ලේඛන භාර දෙන නිසා පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිගෙන් ලබාගෙන පරීක්ෂා කළ හැකිය. එසේ පරීක්ෂා කිරීමට කල් අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා පරීක්ෂණය කල් තැබීමට ද විනිශ්චය සභාවට බලය ඇත්තේය.

චූදිත පාර්ශවය විසින් සිය නිදොස්භාවය සනාථ කිරීමට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි නම් ඒවාද පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට ලබා දිය යුතුය. එසේම මුල් පිටපත් පරීක්ෂා කිරීමට ද අවස්ථාව සලසා දිය යුතුය. විත්තිය වෙනුවෙන් වාචික සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි නම් එම සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් හා ලිපිනයන්ද විනිශ්චය සභාව වෙත පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි මෙහෙයවීම අවසන් වූ පසු ඉදිරිපත් කළ හැක. විනිශ්චය සභාව පරීක්ෂා කර බලා එම සාක්ෂි කරුවන් කැඳවීමට කටයුතු කළ යුතුය.

සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම

විනිශ්චය සභාව වෙත ඉදිරිපත් වන ලේඛන ගත කරුණු හැර මුවින් ප්‍රකාශ වන කරුණු කථන සාක්ෂි වශයෙන් හැඳින්වේ.

එසේ ඉදිරිපත් වන සාක්ෂි,

1. දුටු දෙයක් හෝ කරුණක් සම්බන්ධවන විට තමා එය දුටු බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම දුටු බැව් පවසන සාක්ෂියක් විය යුතුය.

2. ඇසුණු බව කියැවෙන සාක්ෂියක් නම් සාක්ෂි කරු එය තමා විසින්ම ඇසූ කරුණක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරණ සාක්ෂියක් විය යුතුය.

3. ඇස කණ හැර වෙනත් ඉන්ද්‍රියකට ගෝචර විය හැකි හෝ අන් ආකාරයකට දැනගත හැකි කරුණකට සම්බන්ධ සාක්ෂියක් නම් එය එකී ඉන්ද්‍රියන්ගේ ආධාරයෙන් එම කරුණ තමා දැනගත් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරණ සාක්ෂියක් විය යුතුය.

4. යම් මතයකට හෝ එම මතය දැරීමට ඇති හේතුවලට සම්බන්ධ වාචික සාක්ෂියක් නම් එය එම මතය දරන්නාගේම සාක්ෂියක් විය යුතුය. එහෙත් එබඳු මතයක් ලේඛනගතව ඇත්නම් එය ඔහුගේම රචනයක් බව ඔප්පු වන්නේ නම් හා මතධාරියා සාක්ෂියට කැඳවිය නොහැකි නම් එම රචනය ලේඛන සාක්ෂියක් ලෙස පිළිගත හැකිය.

කථික සාක්ෂිවලට අමතරව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී ඉදිරිපත් වන ලිපි ලේඛනමය සාක්ෂි හෙවත් ලිඛිත සාක්ෂි වශයෙන් හැඳින්වේ. එවැනි ලේඛනවල අන්තර්ගත කරුණු ප්‍රාථමික සාක්ෂිවලින් හා ද්විතියික සාක්ෂිවලින් සත්‍යතාවය ඔප්පු කළයුතුය. ප්‍රාථමික සාක්ෂි වශයෙන් අදහස් වන්නේ විනිශ්චය සභාවේ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් වන ලේඛනයේ මුල් පිටපතය. එහි අතුරු පිටපත්, සහතික කළ පිටපත් ආදිය ද්විතියික සාක්ෂි වේ. මේ පිළිබඳව සාක්ෂි ආඥා පණතේ IV හා V වන පරිච්ඡේදයන්හි විධිවිධාන පරිදි කටයුතු කිරීම සුදුසුය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී සාක්ෂි මෙහෙයවිය යුත්තේ චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන්

චෝදනා සනාථ කිරීමේ මූලික අරමුණු ඇතිවය. එසේ නොමැතිව සාක්ෂි කරුගෙන් අදාළ නොවන බොහෝ කරුණු විමසීම කාලය අපතේ යැවීමක් මෙන්ම විනිශ්චය සභාවට නිසි පරිදි කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමට වෙහෙසීමට සිදුවන කාරණයකි.

එසේම චූදිතගේ රැකවරණ නිලධාරී විසින් ද චූදිත වෙනුවෙන් සාක්ෂි මෙහෙයවිය යුත්තේ අදාළ චෝදනාවලට චූදිතගේ නිවැරදිතාවය තහවුරු වන පරිදිය. බොහෝ අවස්ථාවල රැකවරණ නිලධාරීන් ද චෝදනා පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකෙට වෙනත් බාහිර තොරතුරු විමසනු ලබන අවස්ථා ඇත. එය විනිශ්චය සභාවට සත්‍ය තොරතුරු අනාවරණය කර දීමට තමන්ට තිබූ අවස්ථාව පැහැර හැරීමකි.

සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමේදී අවස්ථා තුනක් දෙපාර්ශවයට ලබා දෙයි. එයින් පළමු අවස්ථාව ප්‍රධාන සාක්ෂි විමසීම වේ. සාක්ෂිකරු ඉදිරිපත් කරන පාර්ශවය වෙනුවෙන් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී හෝ රැකවරණ නිලධාරී සාක්ෂිකරුගේ වාචික සාක්ෂිය මෙහෙයවීම එම අවස්ථාවයි. ප්‍රශ්න විමසා උත්තර ලබා ගැනීම මගින් සාක්ෂිය ලබා ගන්නා අතර එය කාර්යය චර්තාවට කථන බසින්ම ඇතුළත් වීම වැදගත්ය. රචනා විලාසයෙන් එක දිගට වාර්තා කිරීම හෝ ප්‍රශ්නයත් පිළිතුරත් වශයෙන් වෙන වෙනමත් කළ හැකිය. එහෙත් ප්‍රධාන සාක්ෂිවලදී එය කථන බසින් රචනාවක් ලෙස ඇතුළත් කිරීම සුදුසුය.

දෙවන අවස්ථාව සාක්ෂි මෙහෙයවීම නොකළ පාර්ශවයට හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට දෙන අවස්ථාවයි. මෙහිදී පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් රැකවරණ නිලධාරීද විත්තියේ සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරීද හරස් ප්‍රශ්න විමසනු ලබයි. සාක්ෂිකරු විසින් සිය සාක්ෂියේදී ඉදිරිපත් කළ කරුණු බිඳ හෙළීම මෙහිදී සිදුවන්නකි. එසේම හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම කළ යුත්තේ ඉදිරිපත් වූ කරුණු පදනම් කරගෙනය. එහිදී

අළුතින් යමක් විමසීමට සිදුවිය හැකිය. එයට විනිශ්චය සභාවේ අවසරය ලබාගෙන විමසීම සුදුසුය. හරස් ප්‍රශ්න යොමු කළ යුත්තේද තමන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනාවලට තමන්ගේ

නිවැරදිතාවය තහවුරු වන අන්දමටය. ඇතැම් අය චෝදනා ගැන නොසිතා සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇසීමට කටයුතු කරන අවස්ථා ඇත. විශේෂයෙන් ඇතැම් අය සාක්ෂි කරු අපහසුතාවයට ලක් කිරීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාද දක්නට ඇත. එවැනි අවස්ථාවක විනිශ්චය සභාව එය වළක්වාලීමට කටයුතු කිරීම සුදුසුය.

හරස් ප්‍රශ්න විමසීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන සාක්ෂි මෙහෙයවූ පාර්ශවයට නැවත සාක්ෂි කරු විමසීමට අවස්ථාව ලැබේ. හරස් ප්‍රශ්න විමසීමේ දී මුලින් විමසූ සාක්ෂිවලට අමතර දෙයක් විමසුවේ නම් එය වඩාත් පැහැදිලි කර ගැනීමට නැවත විමසීමෙන් අවස්ථාව ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ආඥා පණතේ XI හා XII වැනි පරිච්ඡේද අනුගමනය කිරීම වඩා වැදගත්ය.

12. පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි හා ඔහුගේ කාර්යභාරය

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී වැදගත්ම කාර්යභාරයක් පැවරෙන්නේ පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියාටය. විනය බලධාරියා විසින් චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කොට ඒ සම්බන්ධ විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කළ හොත් එම පරීක්ෂණයේ දී පැමිණිල්ල සඳහා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට හා සාක්ෂි මෙහෙයවීමටත් විනිශ්චය සභාවට සහය වීමටත් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියකු පත්කරනු ලබන්නේය.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරීන් විනිශ්චය සභාව රැස්වී පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අදාළ ආයතනයේ හෝ කාර්යාලයේ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වී පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීමට කටයුතු කළ යුත්තේය. විනය බලධාරියා විසින්ද එකී ආයතනයට හෝ කාර්යාලයට පහසුකම් සැලසීමට දැනුම් දෙන අතර අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය, යතුරු ලියන පහසුකම්, යතුරු ලේඛකයින්, පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට සුදුසු ස්ථානයක් සලසාදිය යුතු වන්නේය. මෙම කරුණු සම්බන්ධීකරණය කිරීම පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරීට භාර වන්නේය.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවීමට පත්කරනු ලබන නිලධාරියා එම පරීක්ෂණයේම සාක්ෂිකාරයකු නොවිය යුතුය. පැමිණිල්ල මෙහෙයවීම සඳහා චෝදනා පත්‍රයක් හා අදාළ ලිපිලේඛන ලැබුණු පසු ඔහු ඉතා සැලකිල්ලෙන් චෝදනා පත්‍රය කියවිය යුතුය. එසේ කියවා බලා එහි කිසියම් දෝෂයක්, ඌනතාවයක් පෙනේ නම් එය සටහන් කරගත යුතුය. එසේම අනෙකුත් ලේඛන පරිශීලනය කළ යුතුය. ඒ අනුව චෝදනා සනාථ කිරීමට තරම් එම සාක්ෂි ගැලපේද යන්න හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුය. විශේෂයෙන් මූලික විමර්ශන වාර්තාව හා එහිදි ලබාගත්

ප්‍රකාශයන් හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුය. ඒ අනුව පෙර සටහන් කරගත් දෝෂ, ඌනතා හා වෙනත් කළ යුතු සංශෝධන ඇත්නම් විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට පෙර අදාළ විනය බලධාරියා වෙත යවා චෝදනා පත්‍රය සංශෝධනය කරවාගත යුතුය. එයට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු චෝදනා පත්‍රය සංශෝධනයට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ දෙවතාවක් පමණක් වීමය.

චෝදනා පත්‍රය හා ලේඛන වරක් අධ්‍යයනය කළ පසු චූදිත පාර්ශවය ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයද නැවත විමසා බැලිය යුතුය. එසේ වන විට තව දුරටත් අඩුපාඩු දුර්වලකම් ඇත්නම් ඒවා ද සංශෝධනය කර ගත හැකිය. එසේ කිරීමෙන් පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු එයට මුහුණ දීම ඉතා පහසු වේ.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී විනය පරීක්ෂණය අඛණ්ඩවත් කඩිනමිනුත් අවසන් කර ගැනීමට හැකි සෑම සහයක්ම විනිශ්චය සභාවට ලබා දියයුතුය. මෙම පරීක්ෂණය විනය බලධාරියාගේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් වන නිසා ඔහුගේ නියෝජිතයා වශයෙන් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී එම වගකීම දැරිය යුතුය.

එසේම විශ්වාසවන්ත ලෙසත් කාර්යක්ෂම ලෙසත් තම කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට බැඳී සිටී. පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු චූදිත නිලධාරියා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම් විධිමත් විනය පරීක්ෂණය දිගටම කරගෙන යා යුතුය. චූදිත නිලධාරියා චෝදනාවලට වරද පිළිගන්නේ නම් පරීක්ෂණය එතෙකින් නිමා කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක චූදිත පාර්ශවය ඉල්ලා සිටියහොත් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට ඔහුට අවස්ථාව ලබා දී එම ප්‍රකාශය කාර්ය වාර්තාවට ඇතුළත් කළ හැකිය.

චෝදනා පත්‍රයට නිවැරදිකරු බව කියා සිටීමින් චූදිත නිලධාරියා චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන විටක විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ සාක්ෂි විමසීම ආරම්භ කළ යුතුය. ඒ සඳහා

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී ලේඛනගත සාක්ෂි සාක්ෂිකරුවන් මගින් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම් තමා විසින්ම ඉදිරිපත් කොට විනිශ්චය සභාව ලවා පැමිණිල්ලේ ලේඛන වශයෙන් සලකුණු කරවිය යුතුය. අනතුරුව සාක්ෂිකරුවන් කැඳවා ඔවුන්ගේ වාචික සාක්ෂි මෙහෙයවමින් චෝදනා සනාථ කිරීමට සෑහෙන කරුණු ඉදිරිපත් කරවිය යුතුය. තමන්ගේ ප්‍රධාන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරවීම අවසානයේ විත්තිය විසින් ඉදිරිපත් කර විමසන හරස් ප්‍රශ්න හා එයට දෙන පිළිතුරු පිළිබඳ විමසිලිමත් වෙමින් පැමිණිල්ලට අවාසිදායක යමක් කියැවුණි නම් ඒ පිළිබඳ නැවත සාක්ෂි කරු විමසා කරුණු නිවැරදි කරගත යුතුය. මෙම කාර්යේදී නිතර නිතර චෝදනා කෙරෙහි තම අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් තොරව චෝදනා සනාථ කිරීමටම උචිත පරිදි සාක්ෂි මෙහෙයවිය හැකි වේ.

පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ දී සාක්ෂිකරුවන් මූලික විමර්ශනයේදී කර ඇති ප්‍රකාශ ඇත්නම් ඒවා තමන් කළ ප්‍රකාශ බවත් ඒවායේ අත්සන් තමාගේ බවත් සාක්ෂි කරු ලවා සහතික කරවා ගත යුතුය. එවිට එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරුණු මෙම විනය පරීක්ෂණයට ද පිළිගත හැකි සත්‍ය කරුණු ලෙස සැලකිල්ලට ගැනීමට පිළිවන. එමෙන්ම සාක්ෂිකරු හාරයේ තිබූ හා ඔහුගේ සම්බන්ධතාවයක් තිබූ හෝ ඔහු දුටු සාක්ෂි ලේඛනයක් වේ නම් එයද සාක්ෂිකරුට ඉදිරිපත් කොට සාක්ෂි විමසිය යුතුය. එවිට එම ලේඛන විනිශ්චය සභාව හමුවේ සනාථ කර ගැනීමටත් තොරතුරුවල නිවැරදිභාවය තහවුරු කර ගැනීමටත් හැකි වේ.

විත්ති පාර්ශවය විසින් සාක්ෂිකරුවන් කැඳවා වාචික සාක්ෂි විමසන අවස්ථාවේ එම සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න විමසීමටද පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට අවස්ථාව ලැබේ. එහිදී චෝදනා වලට නිවැරදිකරු බව සනාථ කිරීමට චූදිත පක්ෂය ගන්නා උත්සාහය බිඳ හෙළීමට පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට අවස්ථාව ලැබේ.

ප්‍රකාශයන් හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුය. ඒ අනුව පෙර සටහන් කරගත් දෝෂ, ඌනතා හා වෙනත් කළ යුතු සංශෝධන ඇත්නම් විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට පෙර අදාළ විනය බලධාරියා වෙත යවා චෝදනා පත්‍රය සංශෝධනය කරවාගත යුතුය. එයට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු චෝදනා පත්‍රය සංශෝධනයට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ දෙවතාවක් පමණක් වීමය.

චෝදනා පත්‍රය හා ලේඛන වරක් අධ්‍යයනය කළ පසු චූදිත පාර්ශවය ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයද නැවත විමසා බැලිය යුතුය. එසේ වන විට තව දුරටත් අඩුපාඩු දුර්වලකම් ඇත්නම් ඒවා ද සංශෝධනය කර ගත හැකිය. එසේ කිරීමෙන් පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු එයට මුහුණ දීම ඉතා පහසු වේ.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී විනය පරීක්ෂණය අඛණ්ඩවත් කඩිනමිනුත් අවසන් කර ගැනීමට හැකි සෑම සහයක්ම විනිශ්චය සභාවට ලබා දියයුතුය. මෙම පරීක්ෂණය විනය බලධාරයාගේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් වන නිසා ඔහුගේ නියෝජිතයා වශයෙන් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී එම වගකීම දරිය යුතුය.

එසේම විශ්වාසවන්ත ලෙසත් කාර්යක්ෂම ලෙසත් තම කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට බැඳී සිටී. පරීක්ෂණය ආරම්භ කළ පසු චූදිත නිලධාරියා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම් විධිමත් විනය පරීක්ෂණය දිගටම කරගෙන යා යුතුය. චූදිත නිලධාරියා චෝදනාවලට වරද පිළිගන්නේ නම් පරීක්ෂණය එතෙකින් නිමා කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක චූදිත පාර්ශවය ඉල්ලා සිටියහොත් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට ඔහුට අවස්ථාව ලබා දී එම ප්‍රකාශය කාර්ය වාර්තාවට ඇතුළත් කළ හැකිය.

චෝදනා පත්‍රයට නිවැරදිකරු බව කියා සිටීමින් චූදිත නිලධාරියා චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන විටක විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ සාක්ෂි විමසීම ආරම්භ කළ යුතුය. ඒ සඳහා

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරී ලේඛනගත සාක්ෂි සාක්ෂිකරුවන් මගින් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම් තමා විසින්ම ඉදිරිපත් කොට විනිශ්චය සභාව ලවා පැමිණිල්ලේ ලේඛන වශයෙන් සලකුණු කරවිය යුතුය. අනතුරුව සාක්ෂිකරුවන් කැඳවා ඔවුන්ගේ වාචික සාක්ෂි මෙහෙයවමින් චෝදනා සනාථ කිරීමට සෑහෙන කරුණු ඉදිරිපත් කරවිය යුතුය. තමන්ගේ ප්‍රධාන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරවීම අවසානයේ චිත්තිය විසින් ඉදිරිපත් කර විමසන හරස් ප්‍රශ්න හා එයට දෙන පිළිතුරු පිළිබඳ විමසිලිමත් වෙමින් පැමිණිල්ලට අවාසිදායක යමක් කියැවුණි නම් ඒ පිළිබඳ නැවත සාක්ෂි කරු විමසා කරුණු නිවැරදි කරගත යුතුය. මෙම කාර්යේදී නිතර නිතර චෝදනා කෙරෙහි තම අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් තොරව චෝදනා සනාථ කිරීමටම උචිත පරිදි සාක්ෂි මෙහෙයවිය හැකි වේ.

පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ දී සාක්ෂිකරුවන් මූලික විමර්ශනයේදී කර ඇති ප්‍රකාශ ඇත්නම් ඒවා තමන් කළ ප්‍රකාශ බවත් ඒවායේ අත්සන් තමාගේ බවත් සාක්ෂි කරු ලවා සහතික කරවා ගත යුතුය. එවිට එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරුණු මෙම විනය පරීක්ෂණයට ද පිළිගත හැකි සත්‍ය කරුණු ලෙස සැලකිල්ලට ගැනීමට පිළිවන. එමෙන්ම සාක්ෂිකරු හාරයේ තිබූ හා ඔහුගේ සම්බන්ධතාවයක් තිබූ හෝ ඔහු දුටු සාක්ෂි ලේඛනයක් වේ නම් එයද සාක්ෂිකරුට ඉදිරිපත් කොට සාක්ෂි විමසිය යුතුය. එවිට එම ලේඛන විනිශ්චය සභාව හමුවේ සනාථ කර ගැනීමටත් තොරතුරුවල නිවැරදිභාවය තහවුරු කර ගැනීමටත් හැකි වේ.

චිත්ති පාර්ශවය විසින් සාක්ෂිකරුවන් කැඳවා වාචික සාක්ෂි විමසන අවස්ථාවේ එම සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න විමසීමටද පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට අවස්ථාව ලැබේ. එහිදී චෝදනා වලට නිවැරදිකරු බව සනාථ කිරීමට චූදිත පක්ෂය ගන්නා උත්සාහය බිඳ හෙලීමට පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට අවස්ථාව ලැබේ.

විනය පරීක්ෂණයේ දෙපාර්ශවයේම සාක්ෂි විමසීම අවසන් වූ පසුව විනිශ්චය සභාව විසින් නියම කරන පරිදි දින 14ක් තුළ හෝ විනිශ්චය සභාව ලබා දෙන කාලය තුළ පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන වාර්තාවක් විනිශ්චය සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙය පැමිණිල්ලේ ලිඛිත නිර්දේශන වශයෙන්ද හැඳින්වේ. මෙම වාර්තාව මගින් පරීක්ෂණයේදී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි මත චෝදනා සනාථ වූ ආකාරය පිළිබඳ තම අදහස සහිත වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

එසේම පරීක්ෂණය අවසානයේ පරීක්ෂණය කරගෙන ගිය ආකාරය පිළිබඳ තමන් සෑහීමට පත් වූයේද නැද්ද යන්න සඳහන් කළ යුතුය.

පරීක්ෂණය නිම වූ පසු තමන්ට නියම කරන කාලය තුළ සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන වාර්තාව සමඟ තමන් සතුව පැවති සාක්ෂි ලේඛන හා ලිපිගොනුද විනිශ්චය සභාව වෙත භාර දිය යුතු අතර ඒවා භාර දුන් බවට විනිශ්චය සභාවේ අත්සන සහිත වාර්තාවක් විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියෙකුට අදාළ පරීක්ෂණය සඳහා රාජකාරී නිවාඩු ලබා දීමට ඔහුගේ ආයතන ප්‍රධානියා බැඳී සිටී.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවීම සඳහා කිසියම් චෝදනා පත්‍රයක් හා ලිපිලේඛන නිලධාරියකුට ලැබුණු විට එම කාර්යය තමාට සාර්ථකව ඉටු කිරීමට යම් අපහසුතාවයක් හෝ බාධාවන් පවතින විටක ඒ බව සනාථ කරන පරිදි ලියවිලි සහිතව ලිඛිතව කරුණු ඉදිරිපත් කරයි නම් එම කරුණු සලකා බලා එම පත්වීම අවලංගු කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය පවතින්නේය. එසේ පිළිගත හැකි හේතූන් නොමැතිව පත්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන නිලධාරියෙකුට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත්තේය.

පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියෙකු වෙත පවරා ඇති විනය පරීක්ෂණයකට වෙනත් නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට විනය බලධාරියා කටයුතු කළ යුතු වන්නේ පහත සඳහන් හේතු මතය.

01. නිලධාරියා එම කාර්යය විශ්වාසනීය ලෙස හා කාර්යක්ෂමව ඉටු නොකරනු ඇති බවට විනය බලධාරියා වෙත වාර්තා වීම.

02. පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරියා සේවයෙන් පහ කිරීම.

03. ඔහු වැඩ තහනමකට ලක්වීම.

04. බලවත් ලෙස රෝගාතුර වීම.

05. පැමිණිල්ල මෙහෙයවීමට තරම් සුදුසු කායික හෝ මානසික තත්ත්වයක් නොමැති තත්ත්වයට පත්වීම.

06. ඔහු මරණයට පත්වීම.

චෝදනා පත්‍රයට අදාළ ලිපිලේඛන ලිපිගොනු ආදිය ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒවායේ රහස්‍යභාවය රැක ගැනීමටත් ඔහු කටයුතු කළ යුතු අතර පරීක්ෂණය අවසානයේ විනිශ්චය සභාවට භාර නොදී තමන් වෙත ඉතිරිවන ලිපි ලේඛන හා ලිපි ගොනු ආදිය ලිඛිතව අදාළ බලධාරියා වෙත භාරදීමට නොපමාව කටයුතු කළ යුතුය.

13. රැකවරණ නිලධාරි හා ඔහුගේ කාර්යභාරය

චූදිත නිලධාරිට තමා වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් විනය පරීක්ෂණයේ කටයුතු කිරීමට නොදන්නා සහ අපහසු අවස්ථාවල ඒ සඳහා රැකවරණ නිලධාරිවරයකු පත් කර ගැනීමට චෝදනා පත්‍රයේ 04වන ඡේදයෙන් විනය බලධාරියා විසින් අවසරය ලබා දෙනු ඇත. රාජ්‍ය සේවයේ දැනටමත් නිරතව සිටින නිලධාරියකු හෝ රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබූ නිලධාරියකු තමා වෙනුවෙන් විනය පරීක්ෂණයේදී පෙනී සිටීමට නම් කළ හැකිය. එසේ නම් කරන තැනැත්තාට විනය බලධාරියාගේ අනුමැතිය ලැබේ නම් ඔහුට රැකවරණ නිලධාරියා වශයෙන් එම විනය පරීක්ෂණයේදී චූදිත නිලධාරි වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය හැකිය. රැකවරණ නිලධාරි වශයෙන් නීතිඥයකු පත් කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ පරීක්ෂණයේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි සාක්ෂිවල සංකීර්ණභාවය සැලකිල්ලට ගෙන ඒ පිළිබඳ චූදිත ඉල්ලීමක් කළහොත් හා චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය අනුව එම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් විනය බලධාරියා විසින් සෑහීමට පත් වන ආකාරය අනුවය. එහෙත් රජයේ සේවකයකු හෝ විශ්‍රාම ලත් රජයේ සේවකයකු නීතිඥයකු වන කල්හි ඔහු රැකවරණ නිලධාරි වශයෙන් පත් කිරීමට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නීතිඥයකු වශයෙන් සලකා නොව රජයේ සිටින හෝ හිටපු නිලධාරියකු වශයෙනි.

රැකවරණ නිලධාරියෙකු වශයෙන් කෙනෙකු පත් කරගැනීම සඳහා ඔහු රැකවරණ නිලධාරි වශයෙන් එම පරීක්ෂණයේදී පෙනී සිටීමට එකඟතාවයත් ඔහුගේ රැකියාව හෝ තනතුරත් විශ්‍රාමිකයෙකු නම් විශ්‍රාම යාමට පෙර දුරු තනතුරත් පෞද්ගලික හෝ රාජකාරි ලිපිනයත්, දුරකතන අංකයත් යන කරුණු සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. විනය

පරීක්ෂණය ආරම්භක දිනයේ තමා දරණ තනතුර හෝ දරූ තනතුර පිළිබඳ විනිශ්චය සභාවට කරුණු සනාථ කළ යුතුය.

රැකවරණ නිලධාරි විසින්ද විධිමත් විනය පරීක්ෂණය නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට විනිශ්චය සභාවට සහය දිය යුතු අතර පරීක්ෂණයට බාධාවන ආකාරයට කටයුතු කරන අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳව විස්තරාත්මක වාර්තාවක් විනිශ්චය සභාව විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එම වාර්තාවේ කරුණු සලකා බලා ඔහු රැකවරණ නිලධාරි වශයෙන් පෙනී සිටීමට විනය බලධාරියා දී ඇති එකඟතාවය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට වෙනත් රැකවරණ නිලධාරියෙකු නම් කරන ලෙස චූදිත වෙත දන්වා යවනු ඇත.

රැකවරණ නිලධාරියා විසින්ද තම සේවා දායකයාගේ චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා ඉතා සැලකිලිමත් ලෙස කියවා බලා තේරුම් ගත යුතුය. එසේම විනය බලධාරියා වෙතින් හෝ ඔහුගේ බලය ලත් නිලධාරියා වෙතින් ලබාගත් සාක්ෂි ලේඛනවල පිටපත් හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුය. ඒ අනුව චෝදනා වලට චූදිත නිලධාරි නිවැරදි කරු බවට තහවුරු කරවීමට හැකිවෙන පරිදි කරුණු මෙහෙයවීමට සූදානම් විය යුතුය.

විනය පරීක්ෂණයට රැකවරණ නිලධාරි මේ අනුව ඉදිරිපත් විය යුත්තේ චෝදනා බිඳ හෙළීමට තරම් කරුණු සහිතව සැලසුම් සහගතවය. ඔහුගේ වගකීම වන්නේ තම සේවා දායකයා චෝදනාවලින් නිදහස් කර ගැනීමය. මේ නිසා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන කරුණු බිඳ හෙළීමට රැකවරණ නිලධාරි කටයුතු කළ යුතුය. මේ සඳහා චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනා පිළිබඳ නිසි අවබෝධයෙන් පරීක්ෂණයට මුහුණ දිය යුතුය. පැමිණිල්ල විසින් ඉදිරිපත් කරන වාචික සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් තාර්කික ලෙස හරස් ප්‍රශ්න විමසමින් සාක්ෂි කරුගේ සාක්ෂියේ පැමිණිල්ලට ඇති වාසිදායක තත්ත්වය තමන් වෙත නතු කර ගැනීමට හෝ එම සාක්ෂිවල අසත්‍යතාවය හෝ නොගැලපෙන බව විනිශ්චය සභාවට ඒත්තු ගැන්වීමට හරස් ප්‍රශ්න මගින් කටයුතු කළ යුතුය.

චූදිත පක්ෂය වෙනුවෙන් සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරයි නම් එම සාක්ෂි කරුවන්ගෙන් සාක්ෂි මෙහෙයවමින් ප්‍රධාන සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ මගින් චෝදනා බිඳ හෙළීමට හැකි කරුණු ඉදිරිපත් කරවිය යුතුය. එසේම පැමිණිල්ලේ හරස් ප්‍රශ්නවලින් පැන නැගෙන යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් පැහැදිලි කරවීමට අවශ්‍ය නම් සාක්ෂිකරු නැවත විමසීමද රැකවරණ නිලධාරිට අයත් කාර්යයකි.

මෙසේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන අතර මෙන්ම පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන අතර චූදිත පාර්ශවය සතු ලේඛනගත සාක්ෂි ඇත්නම් ඒවා ද විත්තියේ සාක්ෂි වශයෙන් ''වි'' සළකුණු තැබීමට විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සාක්ෂි විමසා අවසන්වූ පසු පරීක්ෂණය කරගෙන ගිය ආකාරය පිළිබඳ තමන් සෑහීමට පත්වූයේද නැද්ද යන්න වාර්තා කරවිය යුතු අතර විනිශ්චය සභාවේ කල් දීම මත විත්තියේ සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන වර්තාව නියමිත දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමගින් පරීක්ෂණයේදී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි මත චෝදනා බිඳ වැටී ඇති ආකාරය පැහැදිලි කර දීමට උත්සාහ ගත යුතුය. එම වාර්තාව සමඟ ''වි'' සටහන් කළ ලේඛන සියල්ලද විනිශ්චය සභාව වෙත භාර දියයුතුය.

යම් හෙයකින් චූදිත නිලධාරි වැරදි කරු වශයෙන් තීරණය කොට ඔහුට දඬුවම් පැමිණවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධ අභියාචනය කර නිසි අභියාචනා බලධාරියා වෙත විධිමත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට චූදිත නිලධාරිට සහය වීම ද රැකවරණ නිලධාරිගේ යුතුකමකි.

රැකවරණ නිලධාරි ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 18 වන වගන්තියට අනුකූල වීමට වග බලාගත යුතුය.

14. පරීක්ෂණ විනිශ්චය සභා

විනය බලධාරියකු විසින් නිකුත් කළ චෝදනා පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම පිණිස ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 19 වගන්තිය පරිදි කටයුතු කළයුතු අතර පරීක්ෂණ විනිශ්චය සභාවද ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතුය. විනිශ්චය සභාවක සාමාජික සංඛ්‍යාව එක් අයෙකු හෝ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වන වැඩි සංඛ්‍යාවක් විය හැකිය. විනිශ්චය සභාවක් පත් කළ යුතු වන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා නිකුත් කර ඇති පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනයේ නම් සඳහන් අය අතරින් හෝ රාජ්‍ය සේවයේ නිරතව සිටින ආයතන සංග්‍රහයේ පළමුවන උප ලේඛනයේ සඳහන් වරදකට දඬුවම් නොලැබූ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු අතුරිනි. එහෙත් චූදිත නිලධාරීගේ ඉල්ලීම සලකා බලා නීතිඥවරයකු ද විනිශ්චය සභාව සඳහා පත් කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත්තේය. විනිශ්චය සභාවක් පත්කරන විට එම චූදිත නිලධාරිට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරක් දරණ නිලධාරියකු හෝ දරූ නිලධාරියෙකු පත් කිරීම සුදුසුය.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යනු ලබන විනිශ්චය සභාවලට පත් කරන නිලධාරි ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වන නිලධාරීන්ද ආයතන සංග්‍රහයේ පළමුවන උපලේඛන ගත වරදකට වරදකරුවකු නොවූ හා වසර දහයකට වැඩි කාලයක් මාණ්ඩලික නිලධාරි තනතුරක රාජකාරි කළ නිලධාරියකු විය යුතුය. මෙම ලේඛනය වාර්ෂිකව යථාවත් කරන අතර එහිදී අළුතින් එකතුවන අයගේ නම් ඇතුළත් කර ඉවත් කරන අයගේ නම් ඉවත් කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා සෙසු අමාත්‍යාංශවලට හා දෙපාර්තමේන්තුවලට දැනුම් දෙයි.

විනය බලධාරියා විසින් පත් කරනු ලබන විනිශ්චය සභාවකට එක් අයෙකුට වැඩි දෙනෙකු පත් කරන විට ඉන් එක් අයෙකු විනිශ්චය සභාවේ සභාපති වශයෙන් නම් කරනු ලබයි. මෙවැනි විනිශ්චය සභාවකට දැනට රාජ්‍ය සේවයේ නිරතව සිටින මාණ්ඩලික නිලධාරියකු ද ඇතුළත් කරනු ලබයි.

විනිශ්චය සභාවට පත් කරනු ලබන නිලධාරීන් ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට අනුකූලවත් අවංකවත්, අපක්ෂපාතවත්, කාර්යක්ෂමවත් අප්‍රමාදවත් පරීක්ෂණය පවත්වා විනය බලධාරියා වෙත වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටී. එසේ කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන විනිශ්චය සභාවක රාජ්‍ය නිලධාරියකුට එරෙහිව විනයානුකූලව පියවර ගැනීමට විනය බලධාරියා අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතු වේ. ඒ අනුව අදාළ නිලධාරියා සම්බන්ධ විනයානුකූල කටයුතු කිරීමට එම නිලධාරියා අයත් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයා වෙත නොපමාව වාර්තා කළ යුතුය.

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි සංචිතයට අයත් නිලධාරියකු ඉහත කී පරිදි පරීක්ෂණය නිම කිරීමට කටයුතු නොකරන විට හෝ සාධාරණ කාලයක් තුළ පරීක්ෂණය නිම කොට වාර්තාව ලබා දීමට අපොහොසත් වන විටක ඔහුට ගෙවනු ලබන දීමනාවෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් කපා හැරීමටත් අවස්ථාවෝචිත පරිදි එම පරීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නම සංචිතයෙන් ඉවත් කරන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමටත් විනය බලධාරියා කටයුතු කරනු ඇත. අදාළ කරුණු සලකා බලා ඔහුගේ නම විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි සංචිතයෙන් ඉවත් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම් වරයාට බලය ඇත්තේය.

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි හෙවත් විනිශ්චය සභාවක් විසින් තමන්ට භාරවූ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවයට විධිමත්ව දැනුම් දී නොපමාව පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාමේදී මධ්‍යස්ථ ලෙස දෙපාර්ශවයට කරුණු කීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් චෝදනාවලට චූදිත නිලධාරි වරදකරුද නිවැරදිකරුද යන්න තීරණය කිරීම විනිශ්චය සභාවේ

විනිශ්චය සභාව ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට අවසානය දක්වා සියලු කරුණු කාර්යවාර්තාවට ඇතුළත් කළ යුතු අතර එම කාර්ය වාර්තාව සෑම පිටුවකම දෙපාර්ශවයේ අත්සන් ලබා ගත යුතුය. සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි සටහන් කරන විට එම සාක්ෂිය සාක්ෂිකරුට නැවත කියවා බැලීමට අවස්ථාව ලබා දී එය නිවැරදිව සටහන්ව ඇති බවට සෑහීමකට පත්වන සාක්ෂිකරුගේ අත්සන ලබා ගත යුතුය. සාක්ෂිය පිටු කීපයක ඇතුළත් වන්නේ නම් එම සෑම පිටුවකම අත්සන් කරවා ගත යුතුය.

පරීක්ෂණය අවසන් වී දෙපාර්ශවයේ ලිඛිත නිදේශන (සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන) ලබා දීමටකල් දී ඒවා ද සලකා බලා තමන්ගේ නිර්දේශ සහිත අවසන් වාර්තාව විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වාර්තාව පිළියෙල කිරීමේදී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි මත පදනම්ව තම තීරණයට එළඹීමට විනිශ්චය සභාවට හැකියාව ඇත. එහෙත් සාක්ෂියක් වෙනුවට ප්‍රකාශයක් කරන විටක එය ලිඛිතව හෝ වාචිකව ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දෙනු ලබන අතර එම ප්‍රකාශය හරස් ප්‍රශ්නවලට යටත් නොවන නිසා එය සාක්ෂියක් තරම් ප්‍රබල කරුණු දක්වීමක් ලෙස නොසැලකේ. එසේ වුව ද එහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කිරීමට විනිශ්චය සභාවට හැකියාව ඇත.

තමන්ගේ තීරණය පිළිබඳ කිසිදු අවස්ථාවක කිසිම ආකාරයක ඇඟවීමක් විනිශ්චය සභාව විසින් නොකිරීමට වග බලාගත යුතුය. එසේම කිසිදු පාර්ශවයකට තමන්ගේ පක්ෂපාතීත්වයක් නොපෙන්විය යුතුය. මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෙකු විලස මනා ලෙස දෙපාර්ශවයට සවන් දී පරීක්ෂණය කරගෙන යාමට විනිශ්චය සභාව උත්සුක විය යුතුය.

පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාමේදී දෙපාර්ශවයෙන් කුමන හෝ විරෝධතාවයක් කිසියම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්

15. සාක්ෂිකරුවකු වන රාජ්‍ය නිලධාරියා

රජයේ නිලධාරියකු රජය වෙනුවෙන් සාක්ෂි දීම සඳහා
ධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට විනිශ්චය සභාවක් විසින කැඳවූ
ට එම නිලධාරියා අනිවාර්යයෙන්ම සාක්ෂි දීම සඳහා පැමිණිය
ත්තේය. එසේ පැමිණෙන නිලධාරියා අදාළ කාරණය
ම්බන්ධයෙන් තමන් දන්නා වූත් රාජකාරීමය වශයෙන් තමන්
න සිටිය යුතු වූත් කරුණු අතරින් විනිශ්චය සභාවට අවශ්‍ය
ියලුම කරුණු අවංකවත් නිවැරදිවත් සත්‍ය සාක්ෂියක් වශයෙන්
ිශ්වාසනීයත්වයෙන් යුතුව ඉදිරිපත්කිරීමට වගකීමෙන් යුතුව
ැඳී සිටී. එය ඔහුගේ රාජකාරියට අයත් කොටසක් සේ සැලකිය
යුතුවේ. යම් හෙයකින් සිතා මතා හෝ නොසැලකිල්ල නිසා
හෝ අනවධානය නිසා සාක්ෂි දීමේදී වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු
නොකරණ සාක්ෂිකරුවන් වන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන්
ඔවුන්ට එරෙහිව චෝදනා නැගිය හැකි කරුණු ඇතුළත්
වාර්තාවක් විනිශ්චය සභාව විසින්ඉදිරිපත් කළ පසු විනය
බලධාරියා විසින් සාක්ෂිකාර නිලධාරියාගේ විනය බලධාරියා
වෙත වාර්තා කරනු ඇත.

එසේ යැවෙන වාර්තාවක් සලකා බලන විනය
බලධාරියකු එම නිලධාරියාට විරුද්ධව විනයානුකූල කටයුතු කළ
යුතු බවට සෑහීමට පත්වන්නේ නම් විනිශ්චය සභාව විසින්
ඉදිරිපත් කොට ඇති වාර්තාව පදනම් කරගෙන චෝදනා
පත්‍රයක් නිකුත් කර ඒ සම්බන්ධයෙන් නිදහසට කරුණු විමසා
එම වරද ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවන උපලේඛනයේ වරදක් සේ
සලකා සුදුසු දඬුවම් නියම කළ හැකි වේ.

වන විටෙක එයකාර්ය වාර්තාවේ සටහන් කර ගනිමින් විරුද්ධ පාර්ශවයට ද ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු අතර දෙපාර්ශවයේ කරුණු සලකා බලා තමන්ගේ තීරණය කාර්ය වාර්තාවේ සටහන් කළ යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක තව දුරටත් පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාමට බාධාවක් නොවන්නේ නම් ඉදිරියට පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යා යුතුය. එම විරෝධතාවය තව දුරටත් පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාමට බාධා ගෙන දෙන්නක් නම් පරීක්ෂණය නවතා අදාල ගොනුව විනය බලධාරියා වෙත යොමු කළ යුතුය.

දෙපාර්ශවය විසින් ඉදිරිපත් කරණ සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් හා ලිපිනයන් අනුව ඔවුන් විනිශ්චය සභාව ඉදිරියට කැඳවිය යුත්තේ විනිශ්චය සභාව විසිනි. එසේ කැඳවනු ලබන සාක්ෂිකරුවන්ගේ ඉදිරිපත් වන සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් මනා කොට අවධානය යොමු කොට තව දුරටත් කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තමාට ද කරුණු විමසා පැහැදිලි කර ගැනීමට විනිශ්චය සභාවට බලය පවතින්නේය.

රාජ්‍ය නිලධාරියකු සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා පත්කරන විනිශ්චය සභාවක් ආඥාපනත සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 21 වගන්තියේ ප්‍රකාර කටයුතු කළ යුතු වන්නේය.

විනිශ්චය සභාවක් වෙත භාර වෙන විනය පරීක්ෂණය අප්‍රමාදව විනය බලධාරියා විසින් නියම කළ කාලයක් තුළ පරීක්ෂණය නිම කොට වාර්තාව විනය බලධරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එහෙත් යම් පාර්ශවයක් පරීක්ෂණය ප්‍රමාද කිරීමේ අදහසින් හෝ පරීක්ෂණය ව්‍යවර්ථ කිරීමේ අදහසින් ඉල්ලීම් කරන විටක විනිශ්චය සභාව එම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කොට පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යා යුතුය.

එසේ විනිශ්චය සභාවක් වෙත විනය පරීක්ෂණයක් පැවරුණු කල්හි විනිශ්චය සභාව විසින් අදාළ චූදිතට හා පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නිලධාරිට පරීක්ෂණ දිනය වේලාව හා ස්ථානය දක්වා කැඳවීමේ ලිපියක් යවනු ලැබේ. රැකවරණ නිලධාරිගේ ලිපිනය දන්නේ නම් ඔහුටද කැඳවීම් ලිපිය යවනු ලැබේ. මෙසේ ලිපි යැවීමට ප්‍රථම විනිශ්චය සභාව විසින් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි වෙත කථා කොට එදිනට පැමිණිල්ලේ සාක්ෂිකරුවන් කැඳවන්නේ නම් එසේ කැඳවන සාක්ෂිකරුවන්ට ද කැඳවීම් ලිපි යවනු ලබයි.

සාක්ෂිකරුවන් පළමුවන දිනට කැඳවනවාට වඩා පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි හා චූදිතත් ඔහුගේ රැකවරණ නිලධාරිත් පමණක් කැඳවා එදිනට චූදිත වෙත චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ඔහු එය පිළිගන්නේද නැද්ද (වැරදිකරුද නිවැරදිකරුද)

පමණක් සාක්ෂිකරුවන් දෙවන දිනයට කැඳවීම සුදුසුය. පළමු දිනයේ චූදිතගෙන් වැරදිකරුද නිවැරදිකරුද යන්න විමසූ විට ඔහු නිවැරදිකරු බව ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමටත් ඒ අනුව ලිඛිත සාක්ෂි ''පැ'' සටහන් යෙදවීමටත් හැකියාව ඇත. පැමිණිල්ලේ ලිඛිත සාක්ෂි සටහන් කරවීම සාක්ෂි කරුවන් කැඳවන අවස්ථාවේදී ඔහුගෙන් කරුණු විමසන අවස්ථාවේ අදාළ පරිදි ලේඛන ඔහු ලවා සනාථ කරවමින් ඉදිරිපත් කොට සලකුණු කරවීමට ද හැකියාව ඇත.

චෝදනා පත්‍රයක් සම්බන්ධ විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී කැඳවීම් ලිපි ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවීම වඩා සුදුසුය. එසේ නැත්නම් විශ්වාසනීය ලෙස පිළිගත හැකි ආකාරයට අදාළ අයගේ අතටම භාරදිය හැකිය. විශේෂයෙන් චූදිත නිලධාරි වෙත අදාළ කැඳවීම් ලිපිය ලැබී ඇතත් ඔහු පළමු දිනයේ පරීක්ෂණයට සහභාගි නොවූයේ නම් දෙවන වරට ද ඔහුට ලේඛනගත තැපෑලෙන් කැඳවීම් ලිපියක් යැවිය යුතුය. එසේ තෙවන දිනටත් චූදිත නොපැමිණිය හොත් හා එසේ නොපැමිණීමට හේතු දක්වා නැතොත් ඊ ළඟ දිනයට පරීක්ෂණය කල් තබා එතැන් සිට ඒකපාක්ෂිකව පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යා යුතුය. යම් හෙයකින් තමා පරීක්ෂණයට සහභාගි නොවුනත් තමා වෙනුවෙන් පත් කර ඇති රැකවරණ නිලධාරීගේ සහභාගිත්වයෙන් පරීක්ෂණය කරගෙන යාමට චූදිත එකඟතාවය දක්වන්නේ නම් එසේ කළ හැකිය. දෙවන දිනටත් චූදිත පාර්ශවය සහභාගි නොවන්නේ නම් ඉන් ඉදිරියට චූදිත පාර්ශවය සහභාගි වූව ද නොවූව ද පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යා යුතු බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 21.2 වගන්තියේ දැක්වේ. මෙවැනි අවස්ථාවක චූදිත නොපැමිණෙන නිසා පැමිණිල්ල විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති සියළු සාක්ෂි විනිශ්චය සභාවට පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි ඉදිරිපත් කොට චෝදනා සනාථ කළ යුතුයි.

චෝදනා පත්‍රයකින් නඟා ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය අනුව විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලේඛනගත

සාක්ෂිමත පමණක් සලකා බලා නිගමනයකට එළඹීමට විනිශ්චය සභාවට හැකියාව ඇත. ඒ බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 21.3 වගන්තිය පරිදි දක්වා ඇත. එසේම වාචික සාක්ෂි මත පමණක් කරුණු සලකා බැලීමට ද විනිශ්චය සභාවට හැකි බව එම වගන්තිය අනුව පැහැදිලිය. වාචික හා ලේඛනගත සාක්ෂි යන දෙවර්ගයම සලකා බැලීමට ද හැකියාව ඇත.

විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවේ චෝදනා පත්‍රයක් සංශෝධනය කළ විට එයට අනුකූලව සාක්ෂි කරුවන් යළි කැඳවීමටත් අලුත් සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීමටත් අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන වෙනත් ලිපිලේඛන සලකා බැලීමට පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවලදී විනිශ්චය සභාව ඒ සඳහා ඉඩ සලසා දිය යුතු වේ. එවැනි අවස්ථාවක අදාළ ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමෙන් හෝ හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් හෝ සංශෝධිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තම නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කිරීමට ප්‍රමාණවත් අවස්ථාවක් චූදිත නිලධාරියාට ලබා දීමට විනිශ්චය සභාව කටයතු කළ යුතු වන්නේය.

පරීක්ෂණයේදී අතිශයින්ම රහසිගත යැයි අදාළ බලධාරියා විසින් නිගමනය කළ ලියවිල්ලක් හැර වෙනත් ඕනෑම ලියවිල්ලක් හෝ ලේඛනයක් විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අදාළ පාර්ශවවලට නියෝග කිරීමට විනිශ්චය සභාවට බලය පවතී.

රහස්‍ය ලියවිල්ලක් හෝ ලේඛනයක් කියවා බැලීමට විනිශ්චය සභාවට බලය ඇති අතර එහි සඳහන් කරුණු චූදිත නිලධාරියාට එරෙහිව උපයෝගී කර ගන්නේ නම් එම ලේඛනයේ හෝ ලියවිල්ලේ අදාළ කොටස චූදිතට හෝ රැකවරණ නිලධාරිට පෙන්විය යුතුය.

විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේ දී ආයතන සංග්‍රහයේ නියම කර ඇති කාර්ය පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් හෝ එම කාර්ය පටිපාටියට අදාළ හේතු මත පැන නගින ඕනෑම

විරුද්ධත්වයක් පිළිබඳව විනිශ්චය සභාව ගන්නා තීරණය අවසාන තීරණය වන්නේය. එහිදී විනිශ්චය සභාව විසින් අනුගමනය කළ යුතු ගුරු උපදේශය වන්නේ ''පරීක්ෂණයේ පරමාර්ථය අප්‍රමාදව සත්‍ය අසත්‍ය බව සොයා ගැනීම වන බැවින් කුමන හෝ නොසලකා හැරිය යුතු කරුණු නිසා පරීක්ෂණයට බාධාවක් වන්නට ඉඩ නොතැබිය යුතුය'' යන්නයි.

යම් හෙයකින් චූදිත නිලධාරියා හෝ රැකවරණ නිලධාරියා හෝ චූදිත නිලධාරියා වෙනුවෙන් වෙනත් අයෙකු හෝ පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාමට බාධා පමුණුවන කල්හි ඒ පිළිබඳව අදාළ විනය බලධාරියා වෙත හේතු සාධක සහිතව වාර්තා කිරීමට විනිශ්චය සභාව වහාම කටයුතු කළ යුතු වන්නේය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී විනිශ්චය සභාව නිගමනයකට එළඹිය යුත්තේ තමන් වෙත ඉදිරිපත් වන හොඳම සාක්ෂි අනුවය. තමන් වෙත ඉදිරිපත් වන සාක්ෂි වෙනත් අධිකරණයකදී පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් වේද නැද්ද යන්න මෙහිදී සැලකිය යුතු නොවන්නේය.

විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ හෝ පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවේ දෙපාර්ශවයේ විරෝධතා ඉදිරිපත් විය හැකිය. එවැනි විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් වූ විට ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අනෙක් පාර්ශවයට ද අවස්ථා සලසා දී දෙපාර්ශවයේම කරුණු දැක්වීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වී තමා විසින් ඒ පිළිබඳ දක්වන හේතුද සඳහන් කරමින් විනිශ්චය සභාවේ තීරණය පරීක්ෂණ සටහන්වල සටහන් කළ යුතුය. එසේ සටහන් කළ යුත්තේ හතරැස් වරහන් තුළ ය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යන අතරවාරයේ කිසියම් නිලධාරියකුගේ අත් අකුරු හෝ අත්සන් හඳුනාගැනීම සම්බන්ධව අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුව හොත් එම අත් අකුරු හෝ අත්සන් මැනවින් හඳුනන නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මගින් එය තහවුරු කරගත හැකිය. එය ප්‍රමාණවත් නොවන විටෙක ඒ

සඳහා විශේෂඥ මතයක් ලබා ගැනීමට ද විනිශ්චය සභාවට බලය පවතින්නේය.

මූලික විමර්ශනයක් අවස්ථාවේදී සාක්ෂිකාරයෙකු විසින් දෙන ලද ලිඛිත ප්‍රකාශයක් ඔහු විසින්ම විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේදී පිළිගන්නේ නම් එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරුණු විධිමත් විනය පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගත හැකිය.

විනය පරීක්ෂණය අවස්ථාවේදී පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි විසින් චෝදනා සනාථ කිරීමේ අදහසින් සාක්ෂි මෙහෙයවමින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු හෝ සාක්ෂිකරුගෙන් ලබා ගන්නා වාචික සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට චිත්ති පක්ෂයට අවස්ථාව විනිශ්චය සභාව විසින් දෙනු ලබයි. හරස් ප්‍රශ්න විමසීම නිසා සාක්ෂි පිළිබඳ කිසියම් අපැහැදිලිතාවයක් ඇති වූවා යැයි පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරීට ඒත්තු යන්නේ නම් නැවත සාක්ෂි විමසීමට අවස්ථාව ඇති අතර එහිදී අලුත් සාක්ෂියක් (කරුණක්) ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව දෙනු නොලැබේ. ඒ සඳහා චිත්තියට විරුද්ධ වීමට හැකි අතර එසේ අලුත් කරුණක් (සාක්ෂියක්) ඉදිරිපත් කරයි නම් ඒ කරුණු පිළිබඳ හරස් ප්‍රශ්න විමසීමට චිත්ති පාර්ශවයට ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

විනය පරීක්ෂණයකදී පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි ඉදිරිපත්කර අවසන් වූ පසු චූදිත නිලධාරියාට තමා වෙනුවෙන් සාක්ෂි දීමට අවස්ථාව ඇත්තේය. තමා වෙනුවෙන් වෙනත් අය සාක්ෂි දීමට කැඳවයි නම් ඔවුන්ගේ නම් හා ලිපිනයන් විනිශ්චය සභාව වෙත දන්වා සිටිය යුත්තේය. කෙසේ වුව ද චූදිත නිලධාරි විසින් සාක්ෂි දෙන්නේ නම් එම සාක්ෂිවලින් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට අවස්ථාව ඇත. යම් හෙයකින් චූදිත නිලධාරි සාක්ෂි නොදී ලිඛිත හෝ වාචික ප්‍රකාශයක් කරන්නේ නම් එම ප්‍රකාශය සාක්ෂියක් නොවන නිසා හරස් ප්‍රශ්න විමසීමට යටත් නොවන්නේය.

සියලුම සාක්ෂිකරුවන් විනිශ්චය සභාව හමුවට කැඳවිය යුත්තේ විනිශ්චය සභාව විසින්මය. රාජ්‍ය නිලධාරීන් සාක්ෂි සඳහා කැඳවිය යුත්තේ ඔවුන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයන් මගින් පමණකි. එසේම සාක්ෂිකරුවෙකු හෝ කිසියම් ලේඛනමය සාක්ෂියක් පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර එම සාක්ෂියෙහි අදාළ භාවය පිළිබඳ විනිශ්චය සභාව සෑහීමට පත් විය යුතුය.

කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියකු නොවන සාක්ෂිකරුවකු පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් වී නැති නම් ඔහුට පරීක්ෂණයට පැමිණෙන ලෙස බල කිරීමේ බලතල ලබාගනු පිණිස විනිශ්චය සභාව විසින් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

පරීක්ෂණය අවස්ථාවේ සාක්ෂි කරුවකුගේ සාක්ෂි සටහන් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී වෙනත් සාක්ෂි කාරයකු එම ස්ථානයේ රැඳී සිටීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය.

සාක්ෂි සියල්ල සටහන් කරගත් පසුව චූදිත විසින් ප්‍රකාශයක් කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ හොත් එවැනි අවස්ථාවක එම ප්‍රකාශ කරුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට අවස්ථාව නැතත් විනිශ්චය සභාවට අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන කරුණු සම්බන්ධව පැහැදිලි කර ගැනීමට ප්‍රකාශ කරුගෙන් ප්‍රශ්න කළ හැකිය.

විනය පරීක්ෂණය කරගෙන යන අවස්ථාවේ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ ආකාරය පිළිබඳ අදාළ පාර්ශවයන් විසින් විරෝධතාවයක් දක්වන්නේ නම් ඒවා සටහන් කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ පිළිබඳ විනිශ්චය සභාවේ අදහස් ද පරීක්ෂණය අවසානයේ කාර්ය වාර්තාවේ ඇතුළත් කළ යුතු අතර එවැනි විරෝධතා නොතිබුණි නම් දෙපාර්ශවය වෙතින් තමන් පරීක්ෂණය පැවැත්වූ ආකාරය සම්බන්ධව සෑහීමට පත්වූයේද නැද්ද යන්න විමසා සටහන් කළ යුතුය. පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශවයන් විසින් කාර්ය වාර්තාව අත්සන් කළ යුතුය.

පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවේ එක් එක් සාක්ෂි කරුවන්ගේ සාක්ෂි ඇතුළත් පරීක්ෂණ සටහන්වල සහතික නොකළ පිටපතක් බැගින් විනිශ්චය සභාව විසින් පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට හා රැකවරණ නිලධාරිට ලබා දිය යුතුය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් කරවා විනිශ්චය සභාව විසින් දෙපාර්ශවයම ඉදිරිපත් කරන කරුණු සාවධානව අසා සිටිය යුතු අතර සියලු කරුණු දැන ගැනීමෙන් පසු තීරණයකට එළඹිය යුතු අතර පරීක්ෂණය අතර තුර කිසිදු ඉඟියක් තීරණය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට නොකළ යුතු වන්නේය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණය අවසානයේ දී දෙපාර්ශවයේ ලිඛිත ප්‍රකාශන (සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන) එදින සිට දින 14ක් තුළ ලබා දිය යුතු බවට පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරිට හා රැකවරණ නිලධාරිට විනිශ්චය සභාව විසින් දැනුම් දිය යුතු බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 21.24 වගන්තියේ සඳහන් වේ. එහෙත් ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 17.12 වගන්තිය පරිදි පැමිණිල්ල මෙහෙයවන නිලධාරි විසින් සිය සාක්ෂි සම්පිණ්ඩන වාර්තාව දින විසි එකක් තුළ හෝ විනිශ්චය සභාව නියම කරන කාලයක් තුළ ලබා දිය යුතු බව සඳහන් වේ. මේ අනුව එම කාලය දින 21ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට විනිශ්චය සභාවට හැකියාව ඇතත් වඩා සුදුසු වන්නේ දින 14කට කල් දීමය. එසේ කල් දෙන කාලය තුළ හෝ දින දාහතරක් තුළ ලිඛිත ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ පාර්ශවයන් අසමත් වුව ද ලිඛිත ප්‍රකාශන ලබා නොදුන්නා සේ සලකා සිය අවසන් වාර්තාව නොපමාව අදාළ විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට විනිශ්චය සභාව වග බලා ගත යුතුය. තමන් වෙත ලැබුණු ලිඛිත ප්‍රකාශන පරීක්ෂණ වාර්තාවේ ඇමුණුම් ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පරීක්ෂණය අවස්ථාවේ සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් නොවූ ලේඛනයක් වුවද තම තීරණය ගැනීමේ දී ඇසුරු කර ගැනීමට විනිශ්චය සභාවට බලය ඇතත් එවැනි ලේඛනයක් සාක්ෂියක් වශයෙන් සැලකිය යුතු නොවන්නේය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතු කරුණු (21.26. වගන්තිය)

01. සිද්ධිය පිළිබඳ පසුබිම
02. පරීක්ෂණය පැවැත්වූ ආකාරය සම්බන්ධව පොදු කරුණු

03. එක් එක් චෝදනාව සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කර ඇති සාක්ෂි සම්පිණ්ඩනය

04. එක් එක් චෝදනාව පිළිබඳ ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි විශ්ලේෂණය හා ඒ සම්බන්ධව විනිශ්චය සභාවේ නිගමනයන්.

05. එක් එක් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් චූදිත නිලධාරි වරදකරු බව නිගමනය කළේ නම් එම චෝදනාවේ බරපතලකම පිළිබඳ විනිශ්චය සභාවේ මතය හා දඬුවම් ලබා දීමේ දී විනය බලධාරියාගේ සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු පිළිබඳ විනිශ්චය සභාවේ අදහස.

06. පරීක්ෂණයේදී සාක්ෂි කරුවකු හෝ චූදිත නිලධාරියෙකු වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු විසින් වෙනත් විෂමාචාරයක් සිදු කර ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් වූයේ නම් එයට අදාළ අයට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට හැකි වන සේ අදාළ වන්නා වූ සියලුම විස්තර.

07. පරීක්ෂණයේදී හෙළි වූ කරුණු අනුව රාජ්‍ය සේවයේ ඉදිරි යහපැවැත්ම පිණිස අසාධු සිදුවීම් නැවත සිදුවීම වැළැක්වීම හෝ සීමා කිරීම සඳහා පරිපාලනමය හෝ පටිපාටිමය හෝ වෙනස්කම් කළ යුතු නම් ඒ පිළිබඳ විනිශ්චය සභාවේ යෝජනා.

ඉහත ආකාරයට සකස් කළ වාර්තාව යතුරු ලියන හෝ පරිගණක මුද්‍රණය කර විනය පරීක්ෂණ කාර්ය වාර්තාවද සමඟ අනෙකුත් සියලුම ලිපිලේඛන හා පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කරන ලද දේවල්ද නොපමාවට විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රමාද වන්නේ නම් ප්‍රමාදයට හේතු ද පරීක්ෂණ වාර්තාව සමඟ භාරදිය යුතුය.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී සාක්ෂි වශයෙන් පැමිණිලි පක්ෂයෙන් හෝ විත්ති පක්ෂයෙන් හෝ විනිශ්චය සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවද තම නිගමනයන්ට එළඹීමේදී එම කාලය තුළ බලපැවැත්වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, අණපනත්,ආයතන සංග්‍රහය, චක්‍රලේඛ මුදල් රෙගුලාසි ඒ ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ස්ථාවර නියෝග හා කාර්ය පටිපාටීන් පිළිබඳ පරිශීලනය කිරීමට විනිශ්චය සභාවට බලය පවතින්නේය.

17. විනය බලධාරියාගේ වගකීම

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් සඳහා විනිශ්චය සභාවක් පත් කළ පසු ඒ පිළිබඳ විනය බලධාරියා ද අවධානයෙන් සිටිය යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි ඔහුගේ අවධානය යොමු විය යුතුය.

01. අදාළ පරීක්ෂණය අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රමාද වන බව පැහැදිලි වන්නේ නම් ඒ සඳහා ඒ ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රමාදයන් වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම.

02. විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් සඳහා විනය බලධාරියා විසින් දරණ වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණය අනවශ්‍ය ලෙස කල් දැමීම ආදී හේතු මත ගමන් වියදම් පරීක්ෂණ සඳහා ගෙවීම් වැනි වියදම් වැඩි විය හැකි බැවින් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම නිරන්තර අවධානයකින් සිටිමින් අවස්ථානුකූලව නිසි පියවර ගැනීම.

03. විනය නියෝගය පැනවීම සඳහා පරීක්ෂණයේ අවසන් වාර්තාව හා අදාළ ලේඛන අප්‍රමාදව තමා වෙත ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

04. ''යුක්තිය පසඳාලීම ප්‍රමාද කිරීම යුක්තිය ඉටු නොකිරීමක් වන්නේය'' යන පිළිගැනීම සැලකිල්ලට ගනිමින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වාර්තාව සුපරීක්ෂාකාරීව අධ්‍යයනය කොට අප්‍රමාදව තම නියෝගය නිකුත් කිරීම.

මෙහිදී විනය බලධාරියාට වාර්තාව අධ්‍යයනය කර පහත සඳහන් තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇත.

- චූදිත නිලධාරියා සියලුම චෝදනාවලට හෝ චෝදනා කීපයකට හෝ එකකට වරදකරු කිරීම.

- වූදිත නිලධාරියා එක් චෝදනාවකට හෝ චෝදනා කීපයකට හෝ සියලුම චෝදනාවලට නිවැරදිකරු කිරීම.
- අදාළ විනය පරීක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්ප්‍රභා කර අළුතින් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම.

05. විනය පරීක්ෂණ වාර්තාවේ නිගමන සියල්ල හෝ කීපයක් හෝ එක් නිගමනයක් පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ ප්‍රතිශෝධනය කිරීම.

06. එසේ විනය පරීක්ෂණ වාර්තාවේ නිගමනයන් ප්‍රතික්ෂේප හෝ ප්‍රතිශෝධනය කරන විට එයට පදනම් කරගත් සියලු හේතු සාධක විනය ගොනුවට පැහැදිලිවත් නිශ්චිතවත් සටහන් කිරීම.

මෙසේ තීරණයන් ගත හැක්කේ පරීක්ෂණය විධිමත් පරිපාටිය අනුගමනය නොකිරීම නිසි ආකාරයට පරීක්ෂණය නොපැවැත්වීම පැමිණිල්ල මෙහෙයවීමේදී රජයේ අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන ලෙස හිතා මතා හෝ නොසැලකිල්ලෙන් හෝ අනවධානයෙන් හෝ යථා පරිදි පැමිණිල්ල මෙහෙයවීම සිදුකර නොමැති විටකදීය. මේ සම්බන්ධයෙන් තමා ගන්නා තීරණයට හේතු සාධක වන්නාවූ කරුණු විනය බලධාරියා විසින් විනය ගොනුවේ පැහැදිලිව සටහන් කර තැබිය යුතුය.

18. විනය නියෝගය නිකුත් කිරීම

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් නිම කොට එම වාර්තාව ලැබුණු පසු විනය බලධාරියා විසින් එය සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස අධ්‍යයනය කොට බලා එහි විනිශ්චය සභාවේ නිගමන සමඟ එකඟ නොවිය හැකි අවස්ථා තිබේ නම් ඒ පිළිබඳවද ගොනුවේ පැහැදිලිව සටහන් තබා විනිශ්චය සභාවේ නිගමන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් හෝ ප්‍රතිශෝධනය කිරීමක් සඳහා අදහස් කරන්නේ නම් එසේ කළ හැක. විනිශ්චය සභාවේ නිගමන හා එකඟ වන්නේ නම් ඒ අනුව අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තමාගේ නියෝගය නිකුත් කළ හැකිය.

විනය නියෝගයක අඩංගු විය යුතු අනිවාර්ය කරුණු

01. චෝදනා පත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කළ එක් එක් චෝදනාවට වූදිත නිලධාරි වැරදි කරුද නැතිනම් නිවැරදිකරුද යන්න.

02. වැරදිකරු වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වූදිත නිලධාරිට පනවනු ලබන දඬුවම් හෝ කොන්දේසි හෝ දඬුවම් හා කොන්දේසි මොනවාද යන්න.

යම් හෙයකින් වූදිත නිලධාරි චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් සියලුම චෝදනාවලින් නිදහස්වී ඇති බවට විනය බලධාරියාද තීරණය කරන්නේ නම් ඒ බැව් වහාම වූදිත නිලධාරියා වෙත දැනුම් දිය යුතුය. ඒ වන විටත් වූදිත වැඩ තහනමට ලක් කොට සිටින්නේ නම් නැවත සේවයේ පිහිටුවීමට ද වැඩ තහනම් කර සිටි කාලය තුළ නොගෙවූ වැටුප් කිසිවක් ඇත්නම් ඒවා ගෙවන ලෙස කරන නියෝගයක්ද විනය නියෝගයේ ඇතුලත් කළ යුතුය.

යම් හෙයකින් චූදිත නිලධාරියාට විරුද්ධව නඟා තිබූ චෝදනා කීපයකට හෝ එක් චෝදනාවකට වරද කරු බවට නිගමනය කරන කල්හි වරදකරු වී ඇති එක් එක් චෝදනාව සඳහා වෙන් වෙන්ව දඬුවම් පැනවීමට හෝ වරදකරු වී ඇති චෝදනා සියල්ලටම පොදුවේ දඬුවමක් හෝ දඬුවම් කීපයක් පැනවීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ නිගමන සලකා බලා චූදිත නිලධාරි සේවයෙන් පහ නොකරන අවස්ථාවකදී ඒ වන විටත් වැඩ තහනමට ලක් වී සිටින්නේ නම් චූදිත නිලධාරි වහාම සේවයේ පිහිටුවිය යුතු අතර වැඩ තහනම් කාලය තුළ ගෙවිය යුතු හිඟ වැටුප් ගෙවන්නේද එසේ නම් කුමන ප්‍රතිශතයක්ද යන්න හෝ හිඟ වැටුප් හා දීමනා කිසිවක් නොගෙවන්නේ ද යන්නද විනය නියෝගයට ඇතුළත් කළ යුතුය.

විනය නියෝගය පරිදි චූදිත නිලධාරියා වෙත දඬුවමක් වශයෙන් ස්ථාන මාරුවීමක් නියෝග කරන්නේ නම් හැකි සෑම අවස්ථාවකම නව සේවා ස්ථානයද සඳහන් කළ යුතු වන්නේය. දඬුවමක් ලෙස ස්ථාන මාරුවක් නියෝග කළ විට ගමන් වියදම් හෝ උපවේශන දීමනා ලබා ගැනීමට චූදිත නිලධාරියාට හිමිකමක් නොමැත්තේය.

චූදිත නිලධාරියා වෙතින් අධිභාරයක් වශයෙන් හෝ රජයට සිදුවූ අලාභ හානි සම්බන්ධයෙන් යම් මුදලක් අයකර ගැනීමට විනය නියෝගයක් කල විටක එම මුදල අදාළ ගණන් දීමේ නිලධාරියා විසින් අය කළ යුතුය. විනය නියෝගය පරිදි චූදිත නිලධාරිට යම් හිඟ වැටුපක් හෝ දීමනාවක් ගෙවීමට ඇති විටක එම මුදලින් රජයට අය කර ගත යුතු අධිභාර හෝ අලාභහානි අය කර ගත යුතු වන්නේය.

විනය නියෝගය පරිදි සේවයෙන් පහ කිරීමේ දඬුවමකට යටත් වන නිලධාරියෙකුගෙන් අධිභාරයක් හෝ සිදුකර ඇති අලාභයක් සම්බන්ධව රජයට යම් අයකර ගැනීමක්කළ යුතු විටෙක නොපමාවම අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයාගේ වගකීම වන්නේය.

චූදිත නිලධාරියකු වරදකරු වී ඇත්තේ දෙවන උප ලේඛනයේ සඳහන් වරදකට බව නිගමනය වී ඇති විටෙක ඔහුට දඬුවම් පැමිණවිය හැක්කේ ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 24:2 වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති පරිදි සුළු දඬුවමකි.

චූදිත නිලධාරියකු විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකින් පසු හෝ නිදහස්ව කරුණු දැක්වීමකින් පසු විනය බලධාරියා පනවනු ලබන දඬුවම් ක්‍රියාත්මක වන දිනය වන්නේ චූදිත අදාල වරද සිදු කළ දිනය විය යුතුය.

චූදිත නිලධාරියෙකු වෙත දඬුවම් නියෝග පැනවීමේදී විනිශ්චය සභාව විසින් පෙන්වා දෙන කරුණු මෙන්ම එම නිලධාරියාගේ සේවා කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති අසාධු වාර්තාවන්ද සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. අසාධු වාර්තා නොමැති නිලධාරියකුගේ යහපත් සේවා හැසිරීම පිළිබඳවද සැලකිලිමත්ව ඔහුට දඬුවම් නියම කළ හැකිය.

19. දඬුවම් පැනවීම

ආයතන ග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 24වන වගන්තිය පරිදි රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වෙත ලබා දිය හැකි දඬුවම් පිළිබඳව පැහැදිලි ලෙස දක්වා ඇත. ඒ අනුව දඬුවම් කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත. එනම් සුළු දඬුවම් හා බරපතල දඬුවම් වශයෙනි. ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවන බාණ්ඩයේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු විසින් සිදු කළ හැකි වැරදි පිළිබඳ උපලේඛන දෙකක් ඇතුළත් කර ඇත. මෙම උපලේඛන පළමුවන උපලේඛනය හා දෙවන උපලේඛනය වශයෙන් ඇතුළත් කර ඇති අතර පළමු උපලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇති වැරදි බරපතල වැරදි වශයෙන් සැලකේ. මේ නිසා එම වැරදිවලට බරපතල දඬුවම් ලබා දිය හැකිය. දෙවන උපලේඛනයට ඇතුළත් වන්නේ පළමුවන උපලේඛනයට ඇතුළත් නොවන එහෙත් නිලධාරියෙකුගේ අකාර්යක්ෂමතාවය, අදක්ෂතාවය, අනවධානය, අවංකභාවය නැති කම, අනිසි හැසිරීම නොසැලකිල්ල හා අවිනය නිසා සිදුකරනු ලබන වෙනත් වැරදිය. මේ පිළිබඳ ආයතන සංග්‍රහයේ II කාණ්ඩයේ I වන පරිශිෂ්ඨය මගින් තවදුරටත් මෙම වැරදි විස්තර කර ඇත.

01. සුළු දඬුවම්

සුළු දඬුවම් වලට පහත සඳහන් දඬුවම් ඇතුළත් වන්නේය.

i. තරවටු කිරීම

ii. තදින් තරවටු කිරීම

iii. දෝෂ දර්ශනයට ලක් කිරීම (මේ සඳහා ආකෘති පත්‍රයක් ඇත)

iv. එක් වර්ෂයකට වැඩි නොවන කාලයක වැටුප් වර්ධකය නතර කිරීම.

v. එක් වර්ෂයකට අධික නොවන කාලයක වැටුප් වර්ධකය අත්හිටුවීම.

vi. විනය හේතු මත නිලධාරියාගේ වියදමින් ඔහු වෙනත් සේවා ස්ථානයකට මාරු කිරීම.

vii. සතියක වැටුපට වැඩි නොවන දඩයක්.

viii. මෙම දඬුවම් වලට වඩා බරපතල නොවන හෝ සමාන වන අදාළ විනය බලධාරියා තීරණය කරනු ලබන වෙනත් ආකාරයේ දඬුවමක්.

02. බරපතල දඬුවම්

චූදිත නිලධාරියකුට එරෙහිව පැනවිය හැකි බරපතල දඬුවම් පහත පරිදි වේ.

i. සේවයෙන් පහ කිරීම.

ii. පරිවාස කාලයේ පසුවන නිලධාරියෙකු නම් ඔහුගේ සේවය අවසන් කිරීම

iii. සාමාන්‍ය අකාර්යක්ෂමතාවය මත විශ්‍රාම ගැන්වීම.

iv. සේවයෙන් පහ කිරීම වෙනුවට සානුකම්පිත විකල්පයක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම.

v. වෛකල්පිත විශ්‍රාම ගන්නා වයසින් ඔබ්බට සේවා දිගු ලබා නොදීම.

vi. නිලධාරියා අයත් වන සේවයේ ඊ ළඟ පහළ පන්තියට හෝ ශ්‍රේණියට පත්‍යාවර්තනය කිරීම හෙවත් නිල තත්වයෙන් පහළ දැමීම.

vii. නිලධාරියා අයත් වන ශ්‍රේණියේ නියමිත පියවර ගණනකින් පහළ දැමීම හෙවත් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයෙන් පහළ දැමීම.

viii. කිසියම් සේවාවකට අයත් නොවී දෙපාර්තමේන්තු තනතුරක් දරන අවස්ථාවකදී නිලධාරියෙකු දරන තනතුරට වඩා නිල තත්ත්වයෙන් පහළ තනතුරකට යැවීම.

ix. නිලධාරියා ලබමින් සිටි වැටුප නියම කරනු ලබන වැටුප් වර්ධක ගණනකින් අඩු කිරීම.

x. නිලධාරියාගේ වැටුප් වර්ධක විලම්බනය කිරීම.

xi. නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් ගත වන තුරු ඔහුට හිමි උසස්වීම් විලම්බනය කිරීම.

xii. නියමිත කාලයක් සඳහා කිසිම උසස් කිරීමේ පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටීමට නුසුදුසු අයෙකු කිරීම.

xiii. වරදට අදාළව විනය බලධාරියා තීරණය කරන දඩ මුදලක් අය කිරීම.

iv. ඉහත දඬුවම් වලට වඩා බරපතල නොවන සහ සමාන වන පරිදි විනය බලධාරියා විසින් තීරණය කරනු ලබන වෙනත් අන්දමක දඬුවමක්.

නිලධාරියෙකු වෙත දඬුවම් නියෝග කිරීම සම්බන්ධව පහත කරුණු ද වැදගත් වේ.

ආයතන සංග්‍රහය යටතේ විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට පියවර නොගෙන විනයානුකූල ස්ථාන මාරුවක් දඬුවමක් ලෙස ලබා දී තිබූ අවස්ථාවක අදාළ නිලධාරිට එරෙහිව චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ගනු ලබන විනය ක්‍රියාමාර්ගයකදී කිසිම චෝදනාවක් ඔප්පු නොවුවහොත් ඔහුට ලබා දුන් ස්ථාන මාරුවීම සාමාන්‍ය ස්ථාන මාරුවීමක් ලෙස සලකා ආයතන සංග්‍රහය අනුව ඔහුට ලැබිය යුතු සියලු දීමනා ලබා දීමට සිදු වේ.

විනය නියෝගයක් පරිදි ස්ථාන මාරුවක් නියෝග කරන විට අදාළ නිලධාරියාට ආපසු පෙර සේවය කළ ස්ථානයට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා ගත හැක්කේ කුමන කාලයකට පසුව දැයි යන්නද විනය නියෝගයට ඇතුළත් විය යුතුය.

විනය නියෝගයක් ලෙස වැටුප් වර්ධක විලම්බනයක් නියම කර ඇති විටෙක හෝ වැටුප් අඩු කිරීමක් හෝ වැටුප

නැවැත්වීමක් නියෝග කළ විට එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වන්නේනිලධාරියා අවසාන වරට ලබා ගනු ලැබූ වැටුප් තලය පදනම් කර ගනිමිනි.

විනය නියෝගයේ වැඩ තහනම් කර තිබූ කාලයට හිඟ වැටුප් නොගෙවන බවට නියෝග කර තිබෙන අවස්ථාවක නිලධාරියාට ලැබිය හැකිව තිබූ වැටුප් වර්ධක සඳහා හිඟ වැටුපද ලබා ගැනීමට අයිතියක් නැත. එහෙත් එම නිලධාරියාට වැටුප් වර්ධක විලම්බනයක් නියෝග කර නැත්නම් ලැබීමට තිබූ වැටුප් වර්ධක මත වැටුප් පරිමාණයේ අදාළ පියවරේ තබා වැටුප් ගෙවිය යුතුය.

එසේම සේවයෙන් පහ කිරීම වෙනුවට සානුකම්පිත විකල්පයක් වශයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නේ නම් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට හෝ එහි කමිටුවකට පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එයට හේතුව අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ බලය ඇත්තේ එම ආයතන වලට බැවිනි.

20. ලඝු විනය කාර්ය පරිපාටිය යටතේ දඬුවම් පැමිණවීම

සුළු දඬුවම් පැමිණවීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් බලය පවරා ඇති නිලධාරීන්ට තමා යටතේ සිටින නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ලඝු ක්‍රියා පටිපාටි මගින් සුළු දඬුවම් පැනවීමට ක්‍රියා කළ හැකිය. මෙසේ දඬුවම් කළ හැක්කේ චූදිත නිලධාරියා සිදු කර ඇතැයි චාර්තා වන වරද විධිමත් විනය කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය කරන්නට තරම් බරපතල වරදක්/විෂමාචාරයක් නොවන අවස්ථාවකදී පමණකි.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව බලය පවරා ඇති නිලධාරියෙකු විසින් යටත් නිලධාරියකුට විරුද්ධව ලඝු ක්‍රියා පටිපාටිය යටතේ විනය පියවර ගන්නා කල්හි චූදිත නිලධාරියා විසින් කර ඇතැයි සැලකෙන විෂමාචාරය පිළිබඳ ඔහු වෙත ලිඛිතව දන්වීමක් මගින් දැනුම් දී ඒ පිළිබඳ ඔහුට නිදහසට කරුණු දැක්වීමට ප්‍රමාණවත් කාලසීමාවක් නියම කොට නිදහසට කරුණු ඉල්ලා සිටිය යුතුය. නියමිත කාලය තුළ නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් නොකළේ නම් ඔහුට කීමට තරම් නිදහසට හේතු නොමැති සේ සලකා කටයුතු කරන බව ද එම දැනුම් දීමෙහි දැක්විය යුතුය.

එසේ නියෝග ලත් නිලධාරියකු විසින් නියමිත කාලය තුළ ඉදිරිපත් කරන නිදහසට හේතු ඔහු සිදු කර ඇතැයි චාර්තා වී තිබූ වරදින් නිදහස් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි දක්වා නොමැති නම් හෝ නියමිත කාලය තුළ නිදහසට හේතු ඉදිරිපත් කර නොමැති නම් ඔහුට දඬුවම් නියම කළ හැකිය. එසේ නියම කරන දඬුවම එක් දිනක ඔහුගේ වැටුපට සමාන දඩයකට වඩා වැඩියෙන් බරපතල නොවන දඬුවමක් විය යුතුය. මෙවැනි සුළු දඬුවම් සම්බන්ධයෙන් එයට භාජනය වන නිලධාරියෙකුට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනා කළ හැක.

21. විනය නියෝගවලට විරුද්ධව අභියාචනා කිරීම

විනය නියෝගයක් සම්බන්ධයෙන් අතෘප්තියට පත් වන නිලධාරියෙකුට තමාට ලැබුණු එම විනය නියෝගයට එරෙහිව අදාළ වන පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කමිටුවකට හෝ පළාත් රාජ්‍ය සේවකයකු නම් අදාළ වන පරිදි ආණ්ඩුකාරවරයාට හෝ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අභියාචනය විනය නියෝගයෙන් අතෘප්තියට පත් නිලධාරියා විසින්ම ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඔහු වෙනුවෙන් වෙනත් අයෙකු අභියාචනා ඉදිරිපත් කළද අභියාචනා බලධාරියා එය භාර ගනු නොලැබේ.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් හෝ එහි කමිටුවක් විසින් හෝ කොමිෂන් සභාවේ බලය පැවරුණු නිලධාරියකු විසින් පනවන ලද විනය නියෝගයක් සම්බන්ධයෙන් අතෘප්තියට පත් වූ රජයේ නිලධාරියකුට එම විනය නියෝගයට එරෙහිව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත එක් අභියාචනයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එවැනි අභියාචනයක් පිළිගත හැකි හේතු ඇත්නම් මිස මාස තුනක කාලයක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ප්‍රමාද වීමට පිළිගත හැකි හේතු ඇත්නම් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අභිමතය මත මාස තුනකට පසු වුවද එහෙත් මාස හයකට ප්‍රථම අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එවැනි අභියාචනයක් කොමිෂමට පිළිගැනීමට හැකිය.

රාජ්‍ය සේවයේ දැනටමත් නිරතව සිටින නිලධාරියකු අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ තම ආයතන ප්‍රධානියා හා විනය බලධාරියා මගින්ය. නියෝගය නිකුත් කර මාස තුනකට ප්‍රථම ආයතන ප්‍රධානයා වෙත අභියාචනය භාර දිය යුතුය. මෙවැනි අභියාචනයක් ලැබුණු විට ආයතන ප්‍රධානයා මෙන්ම

විනය බලධාරියාද අප්‍රමාදව තමන්ගේ නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් ද සමඟ අදාළ ලිපිගොනු හා ලේඛන ද සමඟ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂම වෙත යැවීමට කටයුතු කළ යුතුය. සේවයෙන් මේ වන විටත් පහ කර ඇති නිලධාරියකුගේ අභියාචනය කෙලින්ම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අභියාචනය කළ නිලධාරියා රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටී නම් අභියාචනා තීරණය විනය බලධාරියා හා ආයතන ප්‍රධානියා මගින් අභියාචනයකට යැවෙන අතර රාජ්‍ය සේවයේ දැනට නොමැති අභියාචක වෙත තීරණය කෙළින්ම දැනුම් දීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා කටයුතු කරනු ඇත. අභියාචනා තීරණයේ පිටපතක් විනය බලධාරියා වෙතද යොමු කරනු ලැබේ.

යම් හෙයකින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අභියාචනා තීරණය සම්බන්ධයෙන් ද අතෘප්තිමත් වන නිලධාරියකු විසින් ඒ පිළිබඳව නැවත අභියාචනයක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එම අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්නේ තමන් සේවයේ යෙදී සිටින අමාත්‍යාංශය භාර අමාත්‍යවරයා මගින්ය. අමාත්‍යවරයා විසින් එම අභියාචනය අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍යසේවා කොමිසම වෙනත් එහි තීරණයට එකඟ නොවේ නම්, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරය, වෙනත් අභියාචනා කළ හැකිය.

විනය ක්‍රියාදාමය ස්වාභාවික යුක්ති රීතීන් උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවල එයට එරෙහිව අධිකරණයේ පිහිට පැතිය හැකිය.

22. විනය නියෝග ප්‍රතිශෝධනය වීම

විනය නියෝගයක් කරනු ලබන විනය බලධාරියෙකු වෙත තමන් නිකුත් කළ විනය නියෝගයේ කිසියම් දෝෂයක් අක්‍රමවත් බවක් හෝ නිවැරදි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති බවක් අනාවරණය වූ කල්හි මුලින් දුන් නියෝගය ඒ අනුව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ අහෝසි කිරීමට විනය බලධාරියාට හැකියාව ඇති අතර එසේ ප්‍රතිශෝධනය හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ අහෝසි කිරීමට හේතු වූ වූ කාරණා පැහැදිලිව ගොනුවේ සටහන් කළ යුතුය.

එසේ නොවන විටෙක විනය නියෝගය ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට බලය ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවටය. පළාත් රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් මෙම බලය පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හෝ ආණ්ඩුකාර වරයාට පැවරෙන්නේය.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හෝ එහි කමිටුවක් විසින් නිකුත් කළ විනය නියෝගයක් හෝ අභියාචනා තීරණයක් වෙනස් කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලය ඇත.

23. වෙනත් ආයතන විසින් නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව නීති කටයුතු කිරීම

රජයේ නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් කිසියම් අධිකරණයක් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියකු හෝ ඔහුට එරෙහිව කටයුතු කරන අවස්ථා වාර්තා විය හැකිය. ඇතැම් විට එවැන්නක් එම නිලධාරියා අයත් ආයතනය විසින් අදාළ අධිකරණයට පොලිසියට හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධරයකු වෙත වාර්තා කිරීම නිසා සිදු විය හැකියි. නැතහොත් සාපරාධී වරදක් සම්බන්ධව වෙනත් එවැනි ආයතනයක් හෝ බලධාරියකු ක්‍රියා කිරීම ආරම්භ කළ බව වාර්තා විය හැකියි. නිදසුනක් ලෙස රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු මත්ද්‍රව්‍ය හෝ මත්පැන් පාවිච්චි කර වෙනත් රජයේ ආයතනයක අගෝබන ලෙස හෝ කලහකාරී ලෙස හෝ එම ආයතනයේ රාජකාරිවලට හෝ එහි නිලධාරීන්ට කරදරකාරී ලෙස හැසිරීමක් සම්බන්ධව පොලිසිය මගින් ඔහු අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මෙවැන්නක් නිලධාරියා අයත් ආයතනයට වාර්තා වන්නේ එම සිදුවීම් මාලාවෙන් පසුව විය හැක. මේ අවස්ථා පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේදී ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 27වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුගමනය කළ යුතුය. ඒ පහත පරිදිය.

01. මූලික විමර්ශනයක් මගින් හෝ වෙනත් ආකාරයක පරීක්ෂණයක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කිසියම් නිලධාරියෙකු අධිකරණය මගින් දඬුවම් කළ යුතු සාපරාධී වරදක් කර ඇතැයි බැලූ බැල්මට පෙනී යන අවස්ථාවක පවතින නීතිය යටතේ නිසි පියවර ඔහු සම්බන්ධයෙන් ගැනීම සඳහා විනය බලධාරියා හෝ ආයතන ප්‍රධානියා විසින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අදාළ වෙනත් බලධාරියෙකු වෙත අප්‍රමාදව දන්වා සිටිය යුතුය.

02. මූලික විමර්ශනයකින් හෝ වෙනත් පරීක්ෂණයකින් හෝ ආකාරයකින් යම් නිලධාරියෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනාවලට ලක් කළ හැකි බවට සාක්ෂි හා සාධක හෙළි වන්නේ නම් ඔහු පිළිබඳව නොපමාවම අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත දන්වා සිටීමට අදාළ විනය බලධාරියා හෝ ආයතන ප්‍රධානියා කටයුතු කළ යුතුයි.

03. මූලික විමර්ශනයකින් හෝ වෙනත් පරීක්ෂණයකින් හෝ වෙනත් අකාරයකින් හෝ වෙනත් පණතකින් කියවෙන පරිදි එහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති නිසා එයට දඬුවම් පැමිණවිය යුතු හේතු අනාවරණය වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ අදාළ බලධාරියකු හෝ ආයතනයක් වෙත එලෙස නොපමාව වාර්තා කළ යුතුය. ආදායම් බදු වංචාවක් පේ‍්‍රරණය මෙයට නිදසුන්ය.

04. මූලික විමර්ශනයක් කරගෙන යන අවස්ථාවක එසේ හෙළිදරව් වී අදාළ ආයතන හෝ බලධාරීන් වෙත නොපමාව යොමු කළ ද එම මූලික විමර්ශනය පවත්වාගෙන යා යුතුය. යම් හෙයකින් එසේ මූලික විමර්ශනය නතර කිරීමට තරම් ප්‍රබල කරුණු ඇති වන්නේ නම් එම බාධාව ඉවත් වූ වහාම මූලික විමර්ශනය නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.

05. වෙනත් ආයතනයක් හෝ බලධාරියකු වෙත වාර්තා කළ පසු ඔවුන්ගේ නීතිමය කටයුතු සඳහා නිලධාරියා අයත් දෙපාර්තමේන්තු අදාළ ලිපි ලේඛන අවශ්‍ය වුවහොත් භාර දිය යුතුය. එසේ භාර දෙන ලේඛන හා ලිපි වල සහතික කළ පිටපත් තමා වෙත රඳවා ගැනීමට විනය බලධාරියා හෝ ආයතන ප්‍රධානියා කටයුතු කළ යුතුය. එසේ කිරීමෙන් නිලධාරියාට එරෙහිව මූලික පරීක්ෂණය හෝ විධිමත් විනය පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ඇතිවේ.

06. යම් නිලධාරියකුට එරෙහිව අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ පියවරක් ලෙස හෙතෙම පොලිස් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියකු විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන හෝ අධිකරණය මගින් බන්ධනාගාර ගත කර ඇති විටෙක එම නිලධාරියාට එම කාලය ආවරණය වන පරිදි අනිවාර්ය නිවාඩු ලබා දිය යුතු වන්නේය.

07. මෙසේ අත් අඩංගුවට ගනු ලබන හෝ බන්ධනාගාර ගත කරන නිලධාරියාට එයින් නිදහස් වූ පසු නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය. එහෙත් ඔහු නැවත සේවයට වාර්තා කිරීම නිසා ඔහුට එරෙහිව පවත්වන විනය පරීක්ෂණයට බාධාවක් වන්නේ නම් හෝ ඔහු කර ඇති වරද වැඩ තහනම් කිරීමට තරම් හේතු වන කාරණයක් නම් ඔහු රාජකාරී වැඩ තහනමකට ලක් කළ යුතුය.

08. යම් නිලධාරියෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇප පිට නිදහස් කර ඇති විටෙක ඔහු රාජ්‍ය සේවයේ යහපතට අහිතකර නොවේ යැයි විනය බලධාරියා නිගමනය කරන විටෙක ඔහුට නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ දිය හැකිය. එසේ රාජ්‍ය සේවයට අහිතකර යැයි නිගමනය කරන විටක ඔහු තව දුරටත් අනිවාර්ය නිවාඩු පිට තැබිය යුතුය. එසේම ඔහුට එරෙහිව විධිමත් විනය පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යා යුතු අතර අදාළ චෝදනාවලට ලක්වන කරුණු වැඩ තහනම් කිරීමට ප්‍රමාණවත් නම් ඔහුගේ වැඩ තහනම් කළ යුතුය.

09. නිලධාරියෙකු සාපරාධී වරදක් සම්බන්ධව හෝ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව වරදකට සැක කොට ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇති විටක අදාළ විනය බලධාරියා විසින් වහාම ඔහුගේ වැඩ තහනම් කළ හැකිය.

02. මූලික විමර්ශනයකින් හෝ වෙනත් පරීක්ෂණයකින් හෝ ආකාරයකින් යම් නිලධාරියෙකු අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනාවලට ලක් කළ හැකි බවට සාක්ෂි හා සාධක හෙළි වන්නේ නම් ඔහු පිළිබඳව නොපමාවම අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත දන්වා සිටීමට අදාළ විනය බලධාරියා හෝ ආයතන ප්‍රධානියා කටයුතු කළ යුතුයි.

03. මූලික විමර්ශනයකින් හෝ වෙනත් පරීක්ෂණයකින් හෝ වෙනත් අකාරයකින් හෝ වෙනත් පණතකින් කියවෙන පරිදි එහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති නිසා එයට දඬුවම් පැමිණවිය යුතු හේතු අනාවරණය වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ අදාළ බලධාරියකු හෝ ආයතනයක් වෙත එලෙස නොපමාව වාර්තා කළ යුතුය. ආදායම් බදු වංචාවක් රේගු වරදක් මෙයට නිදසුන්ය.

04. මූලික විමර්ශනයක් කරගෙන යන අවස්ථාවක එසේ හෙළිදරව් වී අදාළ ආයතන හෝ බලධාරීන් වෙත නොපමාව යොමු කළ ද එම මූලික විමර්ශනය පවත්වාගෙන යා යුතුය. යම් හෙයකින් එසේ මූලික විමර්ශනය නතර කිරීමට තරම් ප්‍රබල කරුණු ඇති වන්නේ නම් එම බාධාව ඉවත් වූ වහාම මූලික විමර්ශනය නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.

05. වෙනත් ආයතනයක් හෝ බලධාරියකු වෙත වාර්තා කළ පසු ඔවුන්ගේ නීතිමය කටයුතු සඳහා නිලධාරියා අයත් දෙපාර්තමේන්තු අදාළ ලිපි ලේඛන අවශ්‍ය වුවහොත් භාර දිය යුතුය. එසේ භාර දෙන ලේඛන හා ලිපි වල සහතික කළ පිටපත් තමා වෙත රඳවා ගැනීමට විනය බලධාරියා හෝ ආයතන ප්‍රධානියා කටයුතු කළ යුතුය. එසේ කිරීමෙන් නිලධාරියාට එරෙහිව මූලික පරීක්ෂණය හෝ විධිමත් විනය පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ඇතිවේ.

06. යම් නිලධාරියකුට එරෙහිව අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ පියවරක් ලෙස හෙතෙම පොලිස් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියකු විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන හෝ අධිකරණය මගින් බන්ධනාගාර ගත කර ඇති විටෙක එම නිලධාරියාට එම කාලය ආවරණය වන පරිදි අනිවාර්ය නිවාඩු ලබා දිය යුතු වන්නේය.

07. මෙසේ අත් අඩංගුවට ගනු ලබන හෝ බන්ධනාගාර ගත කරන නිලධාරියාට එයින් නිදහස් වූ පසු නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය. එහෙත් ඔහු නැවත සේවයට වාර්තා කිරීම නිසා ඔහුට එරෙහිව පවත්වන විනය පරීක්ෂණයට බාධාවක් වන්නේ නම් හෝ ඔහු කර ඇති වරද වැඩ තහනම් කිරීමට තරම් හේතු වන කාරණයක් නම් ඔහු රාජකාරි වැඩ තහනමකට ලක් කළ යුතුය.

08. යම් නිලධාරියෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇප පිට නිදහස් කර ඇති විටෙක ඔහු රාජ්‍ය සේවයේ යහපතට අහිතකර නොවේ යැයි විනය බලධාරියා නිගමනය කරන විටෙක ඔහුට නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ දිය හැකිය. එසේ රාජ්‍ය සේවයට අහිතකර යැයි නිගමනය කරන විටක ඔහු තව දුරටත් අනිවාර්ය නිවාඩු පිට තැබිය යුතුය. එසේම ඔහුට එරෙහිව විධිමත් විනය පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යා යුතු අතර අදාළ චෝදනාවලට ලක්වන කරුණු වැඩ තහනම් කිරීමට ප්‍රමාණවත් නම් ඔහුගේ වැඩ තහනම් කළ යුතුය.

09. නිලධාරියෙකු සාපරාධී වරදක් සම්බන්ධව හෝ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව වරදකට සැක කොට ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇති විටක අදාළ විනය බලධාරියා විසින් වහාම ඔහුගේ වැඩ තහනම් කළ හැකිය.

10. බොහෝ විට අධිකරණ ක්‍රියාදාමයක් යම් නිලධාරියකු වෙනුවෙන් සිදුවෙමින් පවතින අවස්ථාවක දෙපාර්තමේන්තුමය පරීක්ෂණ කල් දැමීමක් දක්නට ඇත. එහෙත් අධිකරණ ක්‍රියාදාමය පවතිද්දී එම නිලධාරියාට එරෙහි අදාළ සාපරාධී ක්‍රියාව හෝ එම නඩු නිමිත්ත ආයතන සංග්‍රහයේ දැක්වෙන බරපතල වරදකට අදාළ නම් ඔහු සම්බන්ධ මූලික විමර්ශන විනය පරීක්ෂණ ආදිය ද පවත්වාගෙන යා යුතු වන්නේය. එසේ පවත්වාගෙන යාම ප්‍රමාද කළ යුතු වන්නේ එසේ කිරීමට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය නිසා ප්‍රබල බාධාවක් පවතී නම් හෝ නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් ඇත්තේ නම් පමණකි. එසේම අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයක් පැවතීම නිලධාරියෙකුට එරෙහිව පවත්වනු ලබන විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට හෝ විනය නියෝගයක් පැනවීමට බාධාවක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

එසේම අධිකරණයක තීරණය විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක තීරණයට බලපෑමක් කරන්නේ ද නැත. විනය ක්‍රියා පටිපාටිය අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ස්වාධීන ක්‍රියා මාර්ගයකි.

11. කිසියම් නිලධාරියෙකු සිදුවීම් මාලාවකට හෝ සිදුවීමකට සම්බන්ධව දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් පරීක්ෂණයක් මගින් නිදහස් කර තිබුණ ද අධිකරණය මගින් වැරදිකරු කර ඇති අවස්ථාවක පෙර පැවති දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් වී තිබුණද ඔහුට නිසි දඬුවමක් අධිකරණ වාර්තාව පරීදි පසුව නියම කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත.

12. එසේම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය තුළින් කිසියම් නිලධාරියෙකු වෙත නඟා තිබූ චෝදනාවලින් ඔහු නිදහස් වුවද එම චෝදනාව යටතේ පවත්වනු ලබන විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකදී වරදකරුවකු වීමට එහිදී හෙළිදරව් වූ කරුණු මත පිළිවන. ඒ අනුව විනය බලධාරියාට විනය නියෝගයක් නිකුත් කළ හැකි වේ.

24. වෙනත් ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරීන් විසින් පනවනු ලබන නියෝග මත නිලධාරියකුට එරෙහිව විනය නියෝග පැනවීම

ඉහත දී සඳහන් කළ පරිදි කිසියම් අධිකරණයකදී හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියකු විසින් කරන ලද නිගමනයකදී වැරදිකරුවකු වන නිලධාරියකුට ඒ අනුව විනය නියෝගයක් ලබා දිය හැකිවා මෙන්ම එවැනි ක්‍රියාවලියක් මගින් නිවැරදි කරු වන අයෙකුට ද විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක තීරණය වන දඬුවම් නියෝග කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ලැබී ඇත. මෙහිදී සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් පහත පරිදි සඳහන් කළ හැකිය.

01. යම් අධිකරණයක් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට එරෙහිව අපරාධ විධාන සංග්‍රහය යටතේ වරදකරු බව නිගමනය කර දඬුවම් කළ විටක එම නඩු වාර්තාවේ සහතික කළ පිටපතක් සමඟ එම කරුණු විනය බලධාරියා වෙත වාර්තා කළ යුතුය. (එසේ වාර්තා නොකළහොත් විනය බලධාරියා විසින් එය ඉල්ලා ලබා ගැනීම උචිතය)

02. අදාළ අධිකරණයේ හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියාගේ වාර්තාව ලැබෙන කල්හි එම සිද්ධියට අදාළව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා නැත්නම් හෝ තව දුරටත් පැවැත්වීමට අදහස් නොකරන්නේ නම් වාර්තාවේ සඳහන් නිගමනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් නොපවත්වාම විනය නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇති බව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 28 වැනි වගන්තියේ උප වගන්ති අනුව පැහැදිලිය.

මෙසේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට එරෙහිව විනය නියෝගයක් නිකුත් කිරීමේදී අදාළ අධිකරණය හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියා විසින් නිගමනය කර තිබූ වරදෙහි බරපතලකම සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර ඔහුට එරෙහිව අධිකරණය හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියා පනවා තිබූ දඬුවම පිළිබඳ නොසැලකිය යුතුය.

එහෙත් අධිකරණය හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියා ලබා දුන් තීරණයට එරෙහිව චෝදනාවලට ලක්වූ නිලධාරියා විසින් නියමිත පරිදි අදාළ ආයතනය වෙත අභියාචනයක් කර ඇති විටෙක ඒබව සනාථ කරගෙන අභියාචනා තීරණය ලැබෙනතෙක් විනය නියෝගය පැනවීම ප්‍රමාද කිරීමට විනය බලධාරියාට බලය ඇත.

එසේම නිලධාරියෙකුට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට තරම් කරුණු ඇති බවට විනය බලධාරියා සෑහීමට පත් වන්නේ නම් අධිකරණය හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලධාරියා විසින් නිදොස් කොට නිදහස් කර හෝ එම නිලධාරියා නිවැරදිකරු බවට නිගමනය කර තිබුණත් ඔහුට විරුද්ධව ආයතන සංග්‍රහය යටතේ විනයානුකූල ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නොමැත.

එසේම ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කර විනය බලධාරියා විසින් නිලධාරියෙකුට ඔහු කළ වරද සම්බන්ධව දෙන ලද දඬුවමක් එම වරදට අදාළ නඩු තීන්දුවක් මගින් අධිකරණය විසින් නිදොස් කිරීම හෝ නිදහස් කිරීම නිසා හෝ අභියාචනාධිකරණයේ දී අධිකරණ නියෝගයක් මගින් වරදකරුවකු කළ අයෙකු නිදහස් වීම හෝ නිදොස් වීම

25. සේවා කාලය අවසන් වීම හෝ අවසන් කිරීම

රාජ්‍ය සේවයේ නිරතවන නිලධාරියෙකුගේ සේවා කාලය නිම වීම පිළිබඳ කරුණු ආයතන සංග්‍රහයේ V පරිච්ඡේදයේ හා XLVIII පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව නිලධාරියෙකු රාජ්‍ය සේවයෙන් ඉවත් වන අවස්ථා කීපයකි. මේවා සිය කැමැත්තෙන් හෝ කාලය ඉකුත්වීමෙන් හෝ දඬුවමක් වශයෙන් හෝ ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.

01. ඉල්ලා අස්වීම

නිලධාරියෙකුට සිය කැමැත්තෙන් සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පිළිවන. ඒ සඳහා මසක කල්දීමක් ඇතිව හෝ මාසයක වැටුප රජයට ගෙවීමෙන් සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ඉල්ලීමක් තම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයා මගින් විනය බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ කරන ඉල්ලීමක් විනය බලධාරියා පිළි නොගත හොත් ඔහුට ඉල්ලා අස්වීමට ඉඩ නොලැබේ. එහෙත් එසේ ඉල්ලා අස්වීම පිළි නොගත හොත් තව දුරටත් සේවයට නොපැමිණේ නම් ඔහු තනතුර හෙවත් සේවය අතහැර ගියා සේ සැලකිය යුතුය. නිලධාරියෙකු ඉල්ලා අස් වූ විට ඔහුට හිමි විශ්‍රාම වැටුප හා විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය සඳහා ඇති අයිතිය අහිමි වේ. එසේම ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම් ලිපිය ලැබුණු විට විනය බලධාරියා විසින් සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ප්‍රතිවිපාක අදාළ නිලධාරියාට නොපමාව ලිඛිතව දැන්විය යුතුය. එම කරුණු සලකා බලා ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය නැවත අස්කර නොගන්නේ නම් ඔහුගේ ලිපිය පිළිගනු ඇත. ඉල්ලා අස්වීමක් පිළිගත් පසුව නැවත එම ලිපිය අස්කර ගැනීමට කරන ඉල්ලීම් පිළිගනු නොලැබෙන බව නිලධාරියා වෙත යැවෙන ලිපියේ සඳහන් කළ යුතුය.

02. සේවය අතහැර යාම

කිසියම් නිලධාරියෙකු විධිමත්ව නිවාඩු ලබා නොගෙන රාජකාරියට නොපැමිණෙන දින සිට සිය තනතුර අතහැර ගියා සේ සලකන බව එම නිලධාරියා වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අනිත් ලිපියක් භාරදීමෙන් දන්වා සිටිය හැකිය. මේ අනුව නිලධාරියෙකුට සිය සේවයෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍ය නම් නිවාඩු ලබා නොගෙන රාජකාරියට වාර්තා නොකර සිටිය හැකිය. ඔහුට ලැබීමට හිමිකම් තිබූ දීමනා සියල්ල මේ නිසා අහිමි වන අතර නැවත සේවයට බඳවා ගැනීමට ද සුදුස්සකු නොවන්නේය.

සේවය අතහැර යාමේ නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට විනය බලධාරියාට මෙන්ම ප්‍රාදේශීය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයකු වන මාණ්ඩලික නිලධාරියකුටද කළ හැකිය. සේවයට නොපැමිණීම තනතුර අතහැර යන නිලධාරියෙකු වෙතින් එසේ නොපැමිණීම සම්බන්ධව ද නිදහසට හේතු විමසීමක් අනවශ්‍යය.

තනතුරු අතහැර ගියා සේ සැලකීමෙන් පසුව විනය බලධාරියා සෑහීමට පත්වන කාලයක් තුළ එසේ තනතුර අතහැර යාමට පිළිගත හැකි හේතු ඉදිරිපත් කර අභියාචනා කරන්නේ නම් එය සලකා බලා තීරණයක් ගැනීමට විනය බලධාරියාට අවස්ථාව ඇත. මේ සම්බන්ධව ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII පරිච්ඡේදයේ 37වන වගන්තියේ දැක්වෙන පරිදි නම් මාස තුනක් ඇතුළත අභියාචනය කළ යුතුය.

එවැනි අභියාචනයක් විනය බලධාරියා පිළි නොගන්නා විටෙක නැවත අභියාචනයක් අදාළ පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. පළාත් රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් නම් එම අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට හෝ ආණ්ඩුකාරවරයා වෙතය.

03. විශ්‍රාම ගැනීම

රජයේ නිලධාරීන් විශ්‍රාම යාම සිදුවන්නේ ඒ පිළිබඳව ඇති අණපනත්වලට අනුකූලවය. ඒ අනුව රජයේ හා අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීම් ආඥා පනත ද ඒ යටතේ පනවන ලද ව්‍යවස්ථාවන් හා රෙගුලාසිද බලපවත්නේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ V පරිච්ඡේදයේ 5වන වගන්තියේ විධිවිධාන සලසා ඇත.

රජයේ නිලධාරියෙකු විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 55කි. වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වන නිලධාරියෙකුට එදින සිට විශ්‍රාම යාමට හැකියාව ඇත. එහෙත් තව දුරටත් සේවයේ සිටීමට කැමති වන්නේ නම් ඔහු අවුරුදු 57 වන තුරු සේවය කිරීමට පිළිවන. වයස අවුරුදු 57න් ඔබ්බට තව දුරටත් සේවය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත්නම් ඒ සඳහා සේවා දීර්ඝයක් ඉල්ලුම් කළ හැකිය. යහපත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක සිටින නිලධාරියෙකුට ඔහුගේ රාජකාරි හැසිරීම යහපත් නම් එසේ සේවා දීර්ඝ ඉල්ලා සිටින විට වර්ෂයක උපරිමයට යටත්ව වරකට සේවා දීර්ඝයක් පත්වීම් බලධාරියා විසින් හෝ බලය පැවරුන අය විසින් ලබා දෙනු ඇත. එසේ තුන් වතාවක් හෙවත් වර්ෂ තුනක කාලයකට සේවා දීර්ඝ ලබා ගත හැකි අතර වයස අවුරුදු හැට සම්පූර්ණ වූ නිලධාරියෙකු අනිවාර්යෙන්ම විශ්‍රාම යා යුතුය.

අවුරුදු 55න් විශ්‍රාම යන නිලධාරියෙකු ඒ සඳහා තමන්නේ වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වන දිනට මාස හයකට පෙර තබා නියමිත දින විශ්‍රාම ලබන බව දැනුම් දී සිටිය යුතුය. වයස අවුරුදු 57 දක්වාම එසේය. ඉන් අනතුරුව සේවා දීර්ඝයක් ලබා සිටින නිලධාරියකු තමාගේ විශ්‍රාම යන දිනට මාස තුනකට පෙර තබා විශ්‍රාම යන බව දැනුම් දී සිටිය යුතුය.

රජයේ නිලධාරියෙකුට විශ්‍රාම වැටුප හා පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීමට ඔහුගේ විශ්‍රාම පූර්ව සේවා කාලය වසර 10ක් තිබිය යුතුය. රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ උපරිම වයස අවුරුදු 45ක් සේ සළකා ඇත්තේ මේ නිසාය.

04. සේවය අවසන් කිරීම

තාවකාලික සේවකයකු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමක් නොකොට ඔහුගේ සේවය අවසන් කළ හැකිය. ඒ බවට ඔහුට ලිපියකින් දැනුම් දීමට හැකිය. එසේම පරිවාස කාලයකට යටත්ව බඳවා ගත් නිලධාරියෙකුගේ සේවය ද අවසන් කළ හැකිය. ඔහුට ද කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමක් නොකොට සේවය අවසන් කිරීමේ ලිපිය නිකුත් කළ හැකිය. එහෙත් දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ නිරත නිලධාරියෙකුට උසස් වීමක් වශයෙන් නව පත්වීමක් පරිවාස කාලයට යටත්ව පිරිනමා ඇති විටෙක ඔහු නව තනතුරේ රාජකාරි නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමට අසමත් නම් කලින් සිටි තනතුරට ආපසු යැවිය හැක. එහිදී සිදුවන්නේ ඔහුගේ නව තනතුර අවසන් කිරීමය.

මෙයට අමතරව අනියම් පදනමින් ලබා ගෙන ඇති සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ සේවය අනවශ්‍ය බව දැනුම් දීමෙන් සේවය අවසන් කළ හැකිය.

05. සේවයෙන් පහ කිරීම

කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ආයතන සංග්‍රහයේ සහ බාණ්ඩයේ සඳහන් කර ඇති රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ හැකි වැරදි පිළිබඳ පළමුවන උපලේඛනයේ සඳහන් වරදක් කර ඇති බව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් මගින් තහවුරු කරගත් විටක එවැනි නිලධාරියකු සේවයෙන් පහ කළ හැකිය. එසේ සේවයෙන් පහ කරනු ලබන නිලධාරියෙකුට රාජ්‍ය සේවයේ ඔහුට හිමිකම් තිබූ සියලු අයිතිවාසිකම් අහිමි වේ. මෙය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු සඳහා දිය හැකි උපරිම දඬුවමකි. එසේ සේවයෙන් පහ කිරීමට තරම් හේතුවන බරපතල වැරදි පහත සඳහන් වේ.

01. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අවනත නොවීම.

02. ශ්‍රී ලංකා ජනරජය අපකීර්තියට පත් කිරීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ හැරීම.

03. රාජ්‍ය විරෝධී කටයුතුවල නිරතවීම.

04. ත්‍රස්තවාදී කටයුතුවල නිරතවීම.

05. සාපරාධී වැරදි සිදුකිරීම.

06. අල්ලස් ලබා ගැනීම හෝ දූෂණ සම්බන්ධ වැරදි කටයුතු කිරීම.

07. රාජකාරි කාලය තුළ මත්පැන් පාවිච්චි කර සිටීම.

08. රජයේ කාර්යාල පරිශ්‍රයක් තුළදී මත්පැන් පාවිච්චි කර සිටීම.

09. රාජකාරි කාලය තුළ විෂ මත් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම හෝ ළඟ තබාගෙන සිටීම.

10. රජයේ කාර්යාල පරිශ්‍රයක් තුළදී විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම හෝ ඒවා ළඟ තබා ගැනීම.

11. රජයේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස පාවිච්චි කිරීම.

12. රජයේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස පාවිච්චි කිරීමට වෙනත් අයෙකුට ඉඩ සැලසීම.

13. රජයේ සම්පත් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම.

14. රජයේ සම්පත් වෙනත් අයෙකුට සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීමට ඉඩ සැලසීම.

15. රජයේ සම්පත් විනාශ වීමට හෝ වටිනාකම අඩුවීමට හෝ ඉඩ හැරීම.

16. රජයේ අයිතිවාසිකම් වලට හානිවන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ හැරීම.

17. රාජ්‍ය සේවය අපකීර්තියට පත්වන ලෙස කටයුතු කිරීම.

18. රජයට, රාජ්‍ය සේවයට හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකට හානි වන අන්දමට තොරතුරු අනාවරණය කිරීම.

19. රජයට, රාජ්‍ය සේවයට, රාජ්‍ය ආයතනයකට අයත් තොරතුරු නිසි බලධාරියකුගේ අවසරයෙන් තොරව වෙනත් පාර්ශවයකට ලබා දීම.

20. රාජකාරි ලිපිලේඛන වෙනස්කිරීම කිරීම, විනාශ කිරීම යන වැරදි.

21. කූට ලේඛන සකස් කිරීම.

22. රජයේ නිලධාරියෙකුගේ රාජකාරිවලට බාධා වන ලෙස හැසිරීම.

23. රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට අපහාස කිරීම හෝ අවඥා කිරීම.

24. රාජ්‍ය නිලධාරියකුට ශාරීරික පීඩා පැමිණවීම.

25. රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට තර්ජනය කිරීම.

26. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ නීත්‍යානුකූල නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

27. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ නීත්‍යානුකූල නියෝගවලට අකීකරු වීම හෝ පැහැර හැරීම

28. ආයතන සංග්‍රහයේ විධි විධාන මුදල් රෙගුලාසි හා වෙනත් ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තු නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ, නියෝග, උපදෙස් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ මඟ හැරීම හෝ නොසලකා හැරීම.

28. ඉහත කී වැරදි සිදු කිරීමට අන් අයෙකුට අනුබල දීම හෝ සහය දීම හෝ එසේ කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා දීම.

මෙම කුමන වරද සිදුකළද එය සේවයෙන් පහ කළ හැකි බරපතල වරදකි. එසේම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වශයෙන් එම වැරදි එකක් හෝ සිදු කිරීම තමා දරණ තනතුර මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය ද පොදුවේ ශ්‍රී ලංකා රජය ද අපකීර්තියට පත්වන්නකි. ඒ නිසා එම එක් වරදක් සිදු කළද එම නිලධාරියා අනිවාර්යෙන්ම වැරදි දෙකකට වරදකරු විය හැකිය.